



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : SUGIANTO;
Alamat : Pantai Mentari Blok N/19, RT.003, RW. 004. Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya;
TTL : Surabaya, 27-03-1981;
Umur : 43 Tahun;
Pekeriaan : Karyawan Swasta;
Agama : Kristen;
Status : Kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pendidikan : S1;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. RIO DEDY HERYAWAN, SH., MH. dan 2. TOMUAN S. HUTAGAOL, SH, para Advokat pada Kantor Hukum "HERRU SUDYANTORO EY, SH & Associates", berkedudukan di Perum. Gunung Anyar Harapan Blok ZH - 10, Surabaya, & di RUKO CBD CitraLand Blok N/16, Driyorejo, Gresik, No. Tip / Hp. 081807256789, 082231655678, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

1. Nama : ROCHMAD HIDAYAT NOVIANTO;
Alamat : Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
TTL : Surabaya, 30-11-1980;
Umur : 43 Tahun;
Pekeriaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Status : Kawin;
Kewarganegaraan : WNI;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3578023011800002;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Nama : FITRI SULISTYANI, S.SI;

Alamat : Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel.
Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo,
Kota Surabaya;

TTL : Surabaya, 25-07-1980;

Umur : 44 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Agama : Islam;

Status : Kawin;

Kewarganegaraan: WNI;

NIK : 3578026507800002;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah
pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bangunan yang didirikan diatas tanah seluas 51 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor : 2685, Kelurahan Jemur Wonosari, Surat Ukur Nomor : 342/Jemur Wonosari/2013/1992, tertanggal 30-07- 2013, Luas 51 M2 atas nama SUGIANTO, yang dikenal dan terletak di Jl. Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas rumah yang terletak di Jl. Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya , Kota Surabaya adalah berdasarkan adanya transaksi Jual - Beli antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat I serta Tergugat II sebagai suami isteri yang bertindak selaku penjual, dengan alas hak kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2685, Kelurahan Jemur Wonosari, Surat Ukur Nomor : 342/Jemur Wonosari/2013/1992, tertanggal 30-07- 2013;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk keabsahan Jual - Beli tersebut Penggugat selaku pembeli, dan Tergugat I serta Tergugat II secara bersama - sama menghadap Notaris / PPAT Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn., sekaligus menerima pelunasan pembavaran dari Penggugat atas harga bangunan rumah dimaksud Sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),. Kemudian dibuat dan ditanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli & Kuasa , No. : 04 , tertanggal 07-07- 2023, serta Akta Pernyataan Pengosongan, No: 05, tertanggal 07-07-2023;
4. Bahwa atas transaksi Jual Beli yang telah dilaksanakan sesuai Akta Perjanjian Jual Beli & Kuasa No. : 04 tertanggal 07-07-2023, dan Akta Jual Beli, No. : 158/2023, tertanggal 06-12-2023 yang dibuat dihadapan Notaris (PPAT) Vivi Soraya, SH. yang berkedudukan di Jl. Jemursari 6/3, Surabaya, selanjutnya dilakukan pengurusan untuk dilakukan proses Balik Nama pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap SHM Nomor 437 yang sebelumnya tercatat atas nama Rochmad Hidayat (Tergugat I) menjadi atas nama SUGIANTO (Penggugat);
5. Bahwa sesuai Akta Perjanjian Pengosongan No. : 05, tertanggal 07-07-2023 pada pasal ke 1 (satu) dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak penjual berjanji serta menyanggupi akan menyerahkan dan mengosongkan rumah yang dibeli oleh pihak kedua (Penggugat) yang terletak di Jl. Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, selambat-lambatnya adalah pada tanggal tanggal 07 Oktober tahun 2023, dan untuk kepentingan tersebut- pihak- Tergugat I dan Tergugat II telah menerima biaya pengosongan dari Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hingga dajukannya Gugatan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) untuk melakukan pengosongan;
6. Bahwa sebelumnya Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan segala permasalahan secara kekeluargaan, baik dengan cara melakukan komunikasi melalui telephone dan juga bahkan berkali kali juga mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat berunding dan bertemu (bertatap muka) secara langsung, namun itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan tidak mendapatkan respon yang semestinya, dan dengan berbagai alasan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau melakukan pengosongan dan menyerahkan rumah yang telah dibeli oleh Penggugat, sehingga kemudian Penggugat melayangkan SOMASI ke 1 (satu) tertanggal 27

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, dan Somasi Ke 2 (dua) tertanggal 6 Januari 2024 , namun tetap tidak di indahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut mengakibatkan Penggugat tertekan dan cemas perasaannya dalam menjalankan aktivitas sehari - sehari, selalu merasa was - was, khawatir kehilangan hak-haknya, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara Imateril yang apabila dinilai tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Bahwa berpedoman pasal 180 ayat (1) HIR, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah didasari oleh bukti - bukti yang kuat dengan disertai bukti - bukti outentik maka beralasan menurut hukum agar putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun Kasasi. (Uit Voorbar Bij Voorad);
9. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II dengan sukarela segera melaksanakan isi putusan pengadilan maka mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde);
10. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka patut dihukum untuk membayar seluruh biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diterangkan di dalam posita penggugat di atas, maka mohon agar kiranya Pengadilan / Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bangunan rumah yang didirikan diatas sebidang tanah , sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) – Nomor : 2685, Kelurahan Jemur Wonosari, Surat Ukur Nomor : 342/Jemur Wonosari/2013/1992, tertanggal 30-07- 2013, Luas 51 M2 atas nama SUGIANTO, yang dikenal dan terletak di Jl. Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya;
 3. Menyatakan sah seluruh bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji atau wanprestasi;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan bangunan rumah yang terletak di Jl. Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada aparat yang berwenang, baik TNI dan atau pihak Kepolisian;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril yang diderita ole Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan pengadilan;
8. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi. (Uit Voorbar bij Voorad);
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putuan yang seadil - adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir menghadap di persidangan yaitu:

- Untuk Penggugat hadir menghadap di persidangan kuasanya sebagaimana tersebut di atas;
- Untuk Tergugat I dan II telah hadir di persidangan kuasanya : 1. Resi Apriani Hergita Candra, SH., MH, 2. Norman Aloysius Fernando Pandiangan, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mulia Raya-a yang beralamat kantor di Jl. Pancawarna 6.3 No. 10 Perumnas. Kota Baru Driyorejo, Gresik Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2024 dan 3. Aminullah, SH, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mulia Raya-a yang beralamat kantor di Jl. Pancawarna 6.3 No. 10 Perumnas. Kota Baru Driyorejo, Gresik Jatim, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 19 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan tanggal surat gugatan yang semula tertanggal 14 Agustus 2022 diperbaiki menjadi 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

TENTANG OBJEK PERKARA

Mengacu Gugatan PENGGUGAT yang menjadi objek perkara pada perkara ini adalah Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Jemur wonosari Lebar 82 Surabaya dengan Surat Hak Milik Nomor: 2685, Kelurahan Jemur Wonosari, Surat Ukur Nomor :342/Jemur Wonosari/2013/1992, dengan luas tanah 51 M2 (Lima Puluh Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.01.02.10.04346, dan Luas Bangunan kurang lebih 153 m2 terdiri dari 3 lantai. Dengan batas-batas sebagai berikut;

- o Sebelah Depan/Timur : Jalan Jemursari Wonosari GG Lebar;
- o Sebelah Kanan/Selatan : Rumah Ibu Nur Imawati;
- o Sebelah Kiri/Utara : Tanah Bapak Seger;
- o Sebelah Belakang/Barat : Rumah Bapak Basuni;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Perkara;

I. DALAM KOVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

Sebelum masuk dalam Pokok Perkara, perkenankanlah kami untuk menyampaikan EKSEPSI atau TANGKISAN atas GUGATAN PENGGUGAT karena menurut TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah gugatan tidak benar, menyesatkan, memutarbalikkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, serta memiliki cacat formil karena PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan. Bahwa, PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui kebenarannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:



a. GUGATAN PENGUGAT TELAH MENGANDUNG ERROR IN PERSONA;

1. Bahwa, dalam peristiwa hukum yang terjadi TERGUGAT II dalam hal ini adalah istri dari TERGUGAT I, dimana dalam menjalankan peranan dalam peristiwa hukum yang terjadi adalah bersifat pasif serta tidak memiliki hubungan hukum dalam pelaksanaan Ikatan Jual Beli dan Kuasa hingga menjadi suatu produk hukum yakni Akta Jual Beli;
2. Bahwa Gugatan PENGUGAT tidaklah cermat dan teliti sehingga mengakibatkan cacat formil dalam penempatan TERGUGAT II di dalam gugatannya. Cacat formil yang dimaksud adalah gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT II adalah Gugatan Error in Persona dikarenakan tanah dan bangunan yang berdiri di Jalan Jemur Wonosari GG Lebar No.82 dengan SHM Nomor 2685 adalah warisan dari orang tua TERGUGAT I;
3. Bahwa, selanjutnya apabila ada perbuatan hukum murni yang berlandaskan kesepakatan jual beli, TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dikarenakan obyek jual beli tersebut bukanlah harta bersama namun diperoleh TERGUGAT I melalui Akta Hibah dalam artian TERGUGAT I memperoleh tanah dan bangunan tersebut merupakan pemberian dari orang tua TERGUGAT I;
4. Bahwa, selanjutnya apabila TERGUGAT I ingin melakukan proses jual beli tidak perlu mendapatkan persetujuan dari istri dalam hal ini TERGUGAT II dikarenakan merupakan harta warisan yang terdapat perjanjian khusus yakni AKTA HIBAH;
5. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak semua dalil gugatan dengan tegas dikarenakan gugatan PENGUGAT tidaklah terang (onduidelijk) sehingga tidak dapat diterima gugatannya yang tidak memiliki dasar hukum jelas mengenai obyek yang disengketakan yakni Gugatan Wanprestasi atas pengosongan lahan, bahwa tidak dibenarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani Akta Pengosongan Lahan seperti yang disampaikan pada isi gugatan PENGUGAT karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah memiliki kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai proses jual beli sebagaimana yang dimaksud pada isi gugatan;

b. DALIL PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN YANG TIDAK HALAL SEHINGGA TIMBULNYA CACAT KEHENDAK;

6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan sebagai pemilik sah atas bangunan yang didirikan di atas tanah seluas 51 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor : 2685, Kelurahan Jemur Wonosari, Surat Ukur Nomor : 342/Jemur Wonosari/2013/1992 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 158//2023 tertanggal 06 Desember 2023;

7. Bahwa, telah terjadi suatu peristiwa hukum yang melatarbelakangi sebelum terjadinya suatu akad pada tanggal 07 Juli 2023, yakni adanya ihwal akad Hutang Piutang dan/atau Pengajuan Dana Talangan yang terjadi antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT, dibawah ini akan kami sampaikan kronologis ihwal dari terjadinya akad pada tanggal 07 Juli 2023, yakni;

8. Bahwa TERGUGAT I Sebelum pengajuan Hutang Piutang/Pinjaman dan/atau dana talangan kepada PENGGUGAT telah melakukan Perjanjian dibawah tangan oleh Saudara Arif Hidayat mengenai Kerjasama di bidang jual beli rempah-rempah dan/atau hasil bumi yang pada saat itu membutuhkan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta saudara Arif Hidayat mengatakan bahwa modal beserta keuntungan akan dibayarkan kepada TERGUGAT I pada Oktober 2023;

9. Menerangkan bahwa, TERGUGAT I mengenal Saudari Lisa dari Saudara Arif Hidayat yang kemudian Saudara Arif Hidayat terhubung terlebih dahulu oleh Saudara Andreas untuk meminta tolong mencari dana kerjasama yang dilakukannya dengan TERGUGAT II, sehingga singkat cerita Saudari Lisa menghubungi TERGUGAT I pada tanggal 06 Juni 2023. Sebelum adanya proses Hutang Piutang, TERGUGAT I tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu Saudari Lisa sebelumnya;

10. Bahwa, sebelum terjadinya pertemuan tanggal 07 Juli 2023, TERGUGAT I berkomunikasi dengan Saudari Lisa sejak tanggal 06 Juni 2023 untuk pengajuan Dana Talangan dan/atau Dana

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman, komunikasi TERGUGAT I dengan Saudari Lisa sangat intens hingga tanggal 07 Juli 2023 dan dilanjutkan komunikasi dengan perihal yang masih sama yakni terkait Pinjaman Dana yang dilakukan TERGUGAT I sampai tanggal 02 November 2023;

11. Bahwa, Saudari Lisa yang mengenalkan TERGUGAT I kepada PENGUGAT dengan ikhwal Permohonan Pinjaman Dana dan/Dana Talangan yang pada intinya TERGUGAT I mengajukan Pinjaman Dana;
12. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2023 melalui Pesan whatsapp Saudari Lisa secara tersirat mengenalkan PENGUGAT yang diduga sebagai Bos Pendana kepada TERGUGAT II, pada tanggal 01 Juli 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT I masih belum bertemu dan melakukan komunikasi;
13. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2023, Saudari Lisa melalui pesan whataaps menjelaskan kepada TERGUGAT I jumlah dana pinjaman dan/atau dana talangan yang kemungkinan cair sebesar Rp. 150.000.000 X 28%(Rp. 42.000.000) dengan biaya Notaris Rp. 5.000.000,- beserta menjelaskan proses-prosesnya hingga kemungkinan di ACC/disetujui oleh Bos dalam hal ini diduga Bos yang dimaksud Saudari Lisa pada pesa whatsapp adalah PENGUGAT;
14. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 2023, Saudari Lisa berkomunikasi dengan TERGUGAT I untuk bertemu dikarenakan pinjaman yang diajukan oleh TERGUGAT I melalui Saudari Lisa telah di acc/disetujui, pada saat akan pertemuan tersebut Saudari Lisa meminta TERGUGAT I untuk membawa KK, KTP, Surat Nikah, dan Sertifikat Asli agar proses cari dana pinjamannya dapat diproses besok yakni tanggal 05 Juli 2023, pertemuan pada tanggal 04 Juli 2023 dilakukan di Mcd Manyar sekitar kurang lebih jam 14.00. TERGUGAT I tidak hanya bertemu dengan Saudari Lisa namun juga bertemu dengan Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn pada jam 17.00 di McD Bukit Mas (dari McD Manyar ke McD Bukit Mas naik Mobil bersama-sama dengan Arif Hidayat yang menyetir mobil, TERGUGAT I dan Saudari Lisa), pada proses pertemuan tersebut Saudari Lisa

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta Sertifikat Asli milik TERGGUGAT I yang dibawa oleh Notaris /PPAT Erwin Kurniawan SH dan diberikan tanda terima;
15. Bahwa pada 05 Juli 2023, kurang lebih jam 16.30 (berdasarkan pesan whatsapp saudari Lisa), Bos yang diduga PENGGUGAT melakukan survey di rumah TERGUGAT I, dan sebelumnya TERGUGAT I sudah dikomunikasikan Saudari Lisa bahwa PENGGUGAT akan kerumah untuk survey sebelum dilakukan pencairan, dan Saudari Lisa meminta share location rumah TERGUGAT I untuk di survey;
 16. Bahwa pada 05 Juli 2023, kurang lebih jam 16.30, PENGGUGAT datang kerumah dan bertemu TERGUGAT I untuk melakukan survey melihat-lihat keseluruhan rumah dan mengambil beberapa foto-foto kondisi rumah dari TERGUGAT I, dan pada saat survey tersebut PENGGUGAT tidak bertemu TERGUGAT II;
 17. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023, Saudari Lisa memberikan informasi teknis untuk akad, perlengkapan administrasi yang dibawa serta istri TERGUGAT I(dalam hal ini TERGUGAT II) untuk datang akad pada tanggal 07 Juli 2023 kepada TERGUGAT I melalui pesan whatsapp;
 18. Bahwa sesuai pada posita 7 yang telah disampaikan, Pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah pertemuan kedua kalinya dengan agenda yang dipahami oleh TERGUGAT I adalah akad Pinjaman Dana dengan jaminan Sertifikat, TERGUGAT I dan TERGUGAT II setibanya di lokasi Akad yakni di Gerai Fast Food McDonald Manyar Surabaya lantai 2 sudah terlebih dahulu hadir yakni PENGGUGAT, Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn.,(yang dalam hal ini merupakan Notaris/PPAT yang wilayah kerjanya di Lamongan yang ditunjuk langsung oleh PENGGUGAT), dan juga dihadiri Saudari Lisa;
 19. Bahwa, hal yang disampaikan pada posita 18, agenda pertemuan tanggal 07 Juli 2023 yang dipahami oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah akad atau perjanjian Pinjaman Dana sekaligus pencairan dana pinjaman/dana talangan, di awal pertemuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendengarkan beberapa penjelasan Notaris/PPAT mengenai inti substansi perjanjian secara singkat serta teknis-teknis yang dilakukan sebelum akad yakni mempersiapkan dokumen-dokumen kurang

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 10 menit yang kemudian dilanjutkan pembacaan-pembacaan, dimana pada saat pembacaan suasana serta tempat tidaklah kondusif serta bising sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II kurang jelas mendengar apa yang disampaikan. Selanjutnya dilanjutkan penjelasan PENGUGAT (kurang lebih 10 menit memberikan penjelasan) mengenai jumlah dana yang akan cair yakni dengan rinciang Hutang Pokok Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) yang dimana bunga dipotong didepan sebesar 28% dari Hutang Pokok yakni Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga yang seharusnya diterima oleh TERGUGAT I adalah Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan total keseluruhan pinjaman yang harus dibayarkan TERGUGAT I adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tempo pembayaran selama 3 bulan yakni jatuh tempo pada bulan Oktober 2023, namun dana yang dicairkan adalah Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) setelah dipotong jasa notaris sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

20. Bahwa, selanjutnya prosesi penandatanganan Akad diawali dengan penyerahan dokumen yang akan ditandatangani kurang lebih jam 09.13 (dilihat dari jam HP TERGUGAT I), sebelum tanda tangan TERGUGAT I bertanya kepada PENGUGAT kenapa, akad nya berisi keterangan ikatan jual beli, yang kemudian di jawab oleh PENGUGAT menjawab bahwa kami bukan bank, ini hanya sebagai jaminan dan formalitas (jawaban berdasarkan ingatan TERGUGAT I), karena TERGUGAT I membutuhkan dana pinjaman tersebut dan merasa sudah ada yang mau memberi bantuan pinjaman dengan jaminan sertifikat, serta percaya dengan apa yang disampaikan oleh PENGUGAT sehingga melanjutkan tanda tangan pada jam 09.17;
21. Bahwa, selanjutnya pada pukul 09.20 sampai 09.30 TERGUGAT I masih dalam proses penandatanganan daftar hadir akta yang tidak tercantum nomor akta, hari/tanggal dilaksanakannya, penandatanganan kwintasi yang diduga kosongan dimana satu bendel dengan surat pernyataan yang sepertinya diduga merupakan surat cabut blokir, penandatanganan beberapa surat pernyataan yang tidak terdapat subyek dan obyeknya, dimana



dalam proses penandatanganan tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki kesempatan membaca sehingga berinisiatif untuk mendokumentasikan penandatanganan tersebut;

22. Bahwa, selanjutnya kurang lebih pada pukul 09.40 PENGGUGAT dan TERGUGAT I keluar dari tempat penandatanganan dalam hal ini Mcd Manyar Surabaya menuju Bank CIMB Niaga Manyar Surabaya yang terletak di seberang Jalan, PENGGUGAT menyampaikan akan titip dana sebesar Rp. 211.000.000,- karena butuh uang tunai, karena TERGUGAT I tidak memikirkan hal-hal negatif kedepannya maka di perbolehkan oleh TERGUGAT II, sesampainya disana PENGGUGAT sebelum ke teller di cegat oleh security ditanyakan perihal tujuan kedatangan, yang kemudian di jawab PENGGUGAT mau mengambil dana sebesar Rp. 211.000.000 selanjutnya security menuju ke teller menunggu kurang lebih 10 menit dikarenakan teller masih sedang prose melayani customer, setelah itu security datang dan menyampaikan informasi bahwa Bank CIMB Niaga Manyar saat ini tidak ada dana pengambilan sebesar itu disarankan oleh security untuk ke Bank CIMB Niaga yang lebih besar yakni Bank CIMB Niaga yang terletak di Mulyosari dan pengambilan melalui teller harus menggunakan KTP Asli;

23. Bahwa, selanjutnya dikarenakan TERGUGAT I tidak membawa KTP maka meminta tolong tetangga yang juga ojek online untuk mengambil KTP dirumah dan mengantarkan ke Bank CIMB Niaga Mulyosari, di sisi lain karena Bank CIMB Niaga Manyar Surabaya tidak bisa kemudian TERGUGAT I dan PENGGUGAT bersama-sama ke Bank CIMB Niaga Mulyosari dengan mobil yang dimiliki PENGGUGAT setibanya disana kurang lebih jam 10.20, dan masih menunggu KTP yang sedang diantarkan, kurang lebih jam 10.35 KTP telah sampai;

24. Bahwa, selanjutnya setelah KTP milik TERGUGAT I tiba 10.35, kemudian PENGGUGAT baru melakukan transaksi pembayaran kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada jam 10.37, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT I masuk ke Bank CIMB Niaga, antri kurang lebih 5 menit kemudian dipanggil ke teller, proses pencairan di teller



kurang lebih memakan waktu 8 menit sekitar 10:50 dana sudah dapat diambil sebesar Rp. 211.000.000,- dan langsung diberikan kepada PENGGUGAT;

25. Bahwa, dari keseluruhan posita 6 sampai posita 24 merupakan kronologis ihwal pertemuan serta bentuk komunikasi TERGUGAT I dengan PENGGUGAT sehingga terjadinya peristiwa hukum pada tanggal 07 Juli 2023;
26. Bahwa, menerangkan dalam simpan pinjam dan/atau pemberian dana talangan dengan syarat jaminan Sertifikat tidak boleh dilakukan perorangan dan haruslah berbadan hukum di bawah naungan OJK serta yang dilakukan PENGGUGAT berdasarkan kronologis yang disampaikan pada posita 6 sampai posita 24, diduga PENGGUGAT adalah pemberi dana pinjaman dan//atau dana talangan yang sifatnya perorangan;
27. Bahwa, hutang piutang tidak dibenarkan untuk menggunakan Sertifikat sebagai jaminan disertai proses jual beli secara langsung melalui Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual, seharusnya apabila TERGUGAT I gagal bayar dilakukan proses lelang terhadap jaminan tersebut;
28. Bahwa, dalam proses penandatanganan Ikatan Jual Beli dan Kuasa di duga adanya itikad buruk sehingga timbul cacat kehendak; selanjutnya, berdasarkan kronologis yang disampaikan ihkwal pertemuan antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT, Ikatan Jual Beli dan Kuasa serta Surat Pernyataan yang dibuat dari Pihak PENGGUGAT pada tanggal 07 Juli 2023 tidak sesuai dengan Pasal 1321 KUHPdata menyatakan bahwa;
"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.";
29. Bahwa, selanjutnya pada perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa dilakukan secara sepihak yang mengandung cacat dalam kehendak, maksud "kehendak" yang diberikan dalam perjanjian itu bukan didasarkan atas kehendak (sepakat) yang murni, sepakat di sana diberikan karena ia keliru, tertekan, tertipu atau dibawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan yang ada, bawahasan TERGUGAT I karena sangat membutuhkan dana pinjaman tersebut karena adanya suatu keadaan yang mendesak, menandatangani Ikatan Jual Beli serta



disebutkan oleh PENGUGAT bahwa semua proses ini sebatas formalitas, bahkan selepas dilakukannya tanda tangan Ikatan Jual Beli dan Kuasa pada tanggal 07 Juli 2023, PENGUGAT masih berkomunikasi dengan TERGUGAT I terkait arahan take over yang juga dibantu oleh Saudari Lisa;

30. Bahwa, Cacat Kehendak (wilsgebreken atau defect of consent) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini merupakan tidak sempurnanya suatu kata sepakat. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara "suatu kesepakatan mengandung cacat kehendak jika kesepakatan terjadi berdasarkan paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog)". Dalam hal ini peristiwa hukum yang mengakibatkan akibat hukum yakni adanya Ikatan Jual Beli, kuasa hingga terbitnya Akta Jual Beli balik nama PENGUGAT terdapat dugaan unsur penipuan dalam hal prosedur penandatanganan ikatan jual beli, kuasa dan dokumen-dokumen yang ditandatangani tidak syah secara hukum dikarenakan cacat materiil (bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata serta cacat kehendak karena tidak sempurnanya suatu kata sepakat) dan adanya cacat prosedural dalam proses penandatanganan yakni; penandatanganan dilakukan diluar kantor Notaris/PPAT yakni ruangan publik di gerai makanan McD jalan Manyar, Penjual tidak membawa Dokumen Asli seperti KTP, KK dan Akta Nikah, penandatanganan tidak dihadirkan saksi-saksi seperti yang disampaikan pada Ikatan Jual Beli dan Kuasa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 37 ayat 1 PP no. 24 tahun 1997, Peristiwa-peristiwa hukum tersebut bisa dinyatakan dugaan ante factum (adanya tipu muslihat);

31. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

c. AKTA JUAL BELI dan SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH PENGUGAT ADALAH CACAT DEMI HUKUM;



32. Bahwa, ikatan jual beli dan kuasa yang di tandatangi TERGUGAT I tidak memenuhi syarat syah perjanjian yakni syarat subyektif dan syarat obyektif:

- a) Dalam syarat subyektif terdapat unsur sepakat (Pasal 1321-1328 KUH Perdata) dimana pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat akan segala hal yang terdapat di dalam perjanjian yang dibuat, dalam peristiwa hukum Gugatan PENGUGAT tidaklah sesuai dengan kesepakatan yang menjadi ihwal pertemuan tanggal 07 Juli 2023, yakni TERGUGAT I dan PENGUGAT sepakat untuk melakukan perjanjian Hutang Piutang dan/atau pinjaman dana talangan dengan jaminan berupa sertifikat hak milik TERGUGAT I, bahwa ikatan jual beli dan kuasa yang ditanda tangani TERGUGAT I tidak sesuai dengan kesepakatan diawal;
- b) Dalam syarat obyektif adalah adanya kausa yang halal (Pasal 1337-1337 KUH Perdata) dimana suatu perjanjian harus memiliki kausa yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, dalam hal ini PENGUGAT, Notari/PPAT Erwin Kurniawan dan Saudari Lisa di duga melakukan perbuatan melawan hukum dalam kausa tidak halal dalam mekanisme ikatan jual beli dan kuasa yang dilakukan TERGUGAT I;
- c) Bahwa, tidak terpenuhinya hak TERGUGAT I yakni menerima salinan segala bentuk perjanjian yang diduga adalah Ikatan Jual Beli dan Kuasa serta dokumen-dokumen yang ditandatangani TERGUGAT I di hadapan Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn, sejak tanggal penandatanganan 07 Juli 2023 hingga sampai November 2024 sedangkan TERGUGAT I telah mengajukan permintaan salinan Perjanjian-perjanjian yang diduga Ikatan Jual Beli dan Kuasa dan dokumen-dokumen yang ditandatangani Para Pihak melalui surat Pos sebanyak 2 (dua) kali, namun hingga jawaban ini dibuat belum adanya itikad baik ataupun komunikasi dari Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn, patut diduga bahwa tidak memberikan salinan-salinan tersebut merupakan upaya menutup nutupi isi dan maksud

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



dari substansi perjanjian tersebut sehingga TERGUGAT I tidak mengetahui secara jelas dan terang substansi dari perjanjian yang telah ditanda tangani;

33. Sebelum ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris, harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk membuat ikatan jual beli dan kuasa jual yaitu:

- a) Pencantuman Nomor pada Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual;
- b) Pencantuman identitas dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- c) Tercantumnya, hari, tanggal dan jam pelaksanaan penandatanganan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual;
- d) Pemberi kuasa dan penerima kuasa harus hadir dihadapan Notaris pada saat pembuatan akta kuasa menjual;
- e) Para pihak menunjukkan hak atas tanah apabila tanah tersebut telah memiliki sertifikat;
- f) Pemberian kwintasi lunas yang berikan kepada Penjual;
- g) Menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi dan penerima kuasa;
- h) Memuat obyek dari kuasa tersebut, yaitu : 1) Nomor Sertipikat Hak Atas Tanah 2) Uraian Surat Ukur (terdiri dari letak, luas, dan batas tanah);
- i) Dihadirkan minimal 2 saksi pada saat penandatanganan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual berlangsung;

Bahwa, berdasarkan syarat-syarat diatas pada tanggal 07 Juli 2023, kurang terpenuhi unsur-unsur umum dalam penandatanganan ikatan jual beli dan surat kuasa menjual, yakni; Dalam ikatan jual beli dan kuasa menjual yang di tanda tangani oleh Para Pihak yakni TERGUGAT I tidak menunjukan KTP pada saat sebelum proses penandatanganan, TERGUGAT I tidak membaca muatan obyek yang akan ditandatangani, serta tidak ada penunjukan hak atas tanah dalam hal ini sertifikat, yang ada padaa saat itu hanyalah penyerahan jaminan TERGUGAT I kepada PENGUGAT, serta tidak adanya sekurang kurangnya 2 (dua) saksi yang hadir pada saat penandatanganan ikatan tersebut;



34. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2023, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengakui keabsahan dari Surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai dimana TERGUGAT I menandatangani beberapa surat pernyataan tidak terdapat pencatuman identitas pihak, tidak memuat obyek dari surat pernyataan tersebut, tidak memuat hari serta tanggal di tandatanganinya surat pernyataan tersebut, dan tidak membaca isi dari apa yang ditandatangani pada waktu penandatangan terlaksana, dalam hal ini TERGUGAT I baru mengetahui isi dari surat pernyataan di saat TERGUGAT I berinisiatif mendokumentasikan sebelum tanda tangan;
35. Bahwa, selanjutnya dari posita 34, TERGUGAT I mendokumentasikan 6 lembar yang telah disediakan materai 10.000 dimana terdiri dari 4 surat pernyataan, 1 surat pernyataan satu bendel kwintasi kosongan bermaterai, 1 tanda terima kwintasi, dan daftar hadir penandatangan Akta, yakni:
- a) Pada 4 (empat) surat pernyataan tersebut tidak tercantum serta tidak tertulis pencantuman identitas, tidak tercantum dan tidak tertulis adanya pencantuman obyek, tidak tercantum secara tertulis hari dan tanggal pelaksanaan penandatangan surat pernyataan dan identitas yang akan menandatangani surat pernyataan tersebut;
 - b) Pada 1 surat pernyataan satu bendel kwintasi kosongan bermaterai yang diketahui surat pernyataan pencabutan surat blokir yang tanggal nya tidak tercantum serta tidak tertulis, dimana surat pernyataan ini ditempel kwintasi kosongan bermaterai yang tidak terdapat penjelasan apa pun;
 - c) Pada 1 tanda terima kwintasi tidak tercantum serta tidak tertulis pencantuman identitas, tidak tercantum dan tidak tertulis adanya pencantuman obyek, tidak tercantum secara tertulis hari dan tanggal pelaksanaan penandatangan tanda terima kwintasi dan identitas yang akan menandatangani tanda terima kwintasi tersebut;
 - d) Pada 1 lembar daftar hadir, tidak tercantum dan tidak tertulis hari/tanggal daftar hadir penandatangan akta, serta tidak tercantum dan tertulis nomor akta yang dimaksud, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I mengasumsikan pada saat penandatanganan adalah absensi kehadiran;

36. Bahwa dari penjelasan pada posita 35, adanya rentetan peristiwa hukum yang telah di duga diskenario segala upaya yang dimana dalam Ikatan Jual Beli dan Kuasa menjual tidaklah lazim dalam penggunaan surat-surat pernyataan yang begitu detail serta tidak dituliskannya pencantuman identitas pihak, tidak dituliskannya pencantuman obyek, tidak dituliskan tanggal dan hari di setiap surat pernyataan tersebut, sedangkan pelaksanaan sudah dipastikan dengan jelas subyek dan obyek serta hari/tanggal pelaksanaan penandatanganan;
37. Bahwa, berdasarkan penjelasan dari posita 34 terdapat unsur dugaan tipu daya dan dugaan penipuan yang dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hal-hal yang kurang lazim dalam surat pernyataan tersebut dapat dilihat dari isi subtansi yang tidak perlu serta tidak patut di lampirkan, jika memang adanya suatu niat murni dalam kesepakatan Jual Beli seperti yang disampaikan di Gugatan PENGUGAT, apakah perlu pernyataan-pernyataan tidak lazim sehingga subtansi nya begitu detail hingga terkait bahwa ada 1 poin redaksional yang menjelaskan bahwa jual beli tersebut bukanlah hutang piutang, terdapat pula 1 poin redaksional pernyataan pengosongan rumah, serta ketidaklaziman pada isi subtansi pada lembar tanda terima kwintasi yang terdapat beberapa syarat serta ketentuan, karena pada umumnya bentuk dan redaksional Tanda Terima tidak memuat subtansi-substansi pernyataan;
38. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- d. GUGATAN PENGUGAT KABUR KARENA KETIDAKJELASAN OBJEK GUGATAN;
39. Bahwa sesuai dengan uraian Eksepsi dalam huruf ini, mengingat objek yang diperkarakan dalam perkara a quo adalah tanah dan bangunan maka perlulah dijelaskan secara tegas hal-hal terkait

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas tanah. Yang mana hal ini sama sekali tidak dijelaskan secara detil oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;

40. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

e. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN NOTARIS/PPAT ERWIN KURNIAWAN SH.,M.KN., M.Kn DALAM PEMBUATAN IKATAN JUAL BELI DAN KUASA SERTA AKTA PENGOSONGAN RUMAH.

41. Bahwa pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”;

Berdasarkan, ketentuan Pasa diatas, menjelaskan bahwa Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, artinya dalam pembuatan akta haruslah ditetapkan secara pasti, serta tercantum secara jelas dan tegas dengan bentuk font tulisan yang sama pada lembaran akta yang akan ditandatangani oleh Para Pihak. Dalam peristiwa hukum yang terjadi antara TERGUGAT II, TERGUGAT II, dan PENGGUGAT diduga Notaris/PPAT Erwin Kurniawan,SH.,M.Kn di duga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugasnya karena tidak menuliskan tanggal dibuatkannya Akta pada saat penandatanganan para pihak yakni TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT;

42. Bahwa, dalam pembuatan akta autentik maka para pihak dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT I pasti membutuhkan bantuan atau pelayanan dari seorang notaris dan memiliki nilai



kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, karena setiap subjek hukum pasti akan selalu membutuhkan sosok yang bisa diandalkan secara kepercayaan, hukum dan dimana tanda tangan atau segel yang diberikan dapat menjadi atau bisa memberikan jaminan dan bukti yang kuat untuk suatu perjanjian dan apa yang telah di buat dapat menjadi suatu bukti yang autentik di kemudian hari apabila terjadinya suatu sengketa. Dan para penghadap mengharapkan agar tindakan atau suatu perbuatannya itu dapat dirumuskan ke dalam suatu akta autentik, dimana hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris. Selanjutnya notaris tersebut membuat akta, atas keinginan atau permintaandari pihak penghadap atau para pihak, dalam hal ini sudah terjadinya suatu hubungan hukum antara seorang notaris dengan para pihak atau penghadap karena sudah adanya suatu landasan yang diberikan dan menimbulkan suatu perbuatan atau hubungan hukum bagi kedua belah pihak. Namun faktanya dilapangan tidak lah terjadi demikian, dalam hal ini akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn. Di duga lebih menitik berarkan TERGUGAT I sebagai pihak yang tidak di posisikan memiliki hal-hal yang patut dituangkan pada perjanjian tersebut, dalam hal ini Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kns epatutnya paham tujuan kedatangan TERGUGAT I yakni melakukan tandatangan akad pinjaman dana namun tidak dikoordinir dan melakukan dugaan upaya mengelabui tujuan dengan mengatasnamakan sekedar formalitas;

43. Bahwa, Notaris dalam menjalankan jabatannya, “sebelum menentukan pokok perjanjian dalam akta yang ditandatangani oleh penghadap atau para pihak, notaris wajib menanyakan hal-hal yang akan dituangkan dalam isi aktanya. Menentukan pokok perjanjian berarti menentukan dasar dari sebuah kepentingan para pihak yang diharapkan akan menjadi pokok dari suatu perjanjian. Dasar dari perjanjian harus dapat dirumuskan dengan penuh kehati-hatian dan akurat karena rumusan tersebut menentukan kepastian dari pelaksanaannya. Penetapan dari suatu hak dan kewajiban para pihak atau penghadap harus dapat ditetapkan secara seimbang, adil dan rasional. Bentuk

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



yang tidak seimbang mengakibatkan dapat terjadinya hal - hal yang merugikan dan tidak membawa keuntungan bagi salah satu pihak”, Namun faktanya dilapangan tidak lah terjadi demikian, dalam hal ini akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn. Di duga secara tidak cermat menimbulkan cacat kehendak para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT I, karena kehendak dan niat awal kesepakatan hingga mengeluarkan kata sepakat adalah pemberian pinjaman dan/atau dana talangan dengan jaminan sertifikat yang dimiliki TERGUGAT I, sehingga yang dipahami oleh TERGUGAT I akad yang terjadi pada tanggal 07 Juli 2023 adalah akad perjanjian hutang piutang, dan dalam peristiwa hukum yang terjadi hingga akhirnya timbul suatu akad diduga Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn tidak melaksanakan dengan seimbang, adil da rasional, patut di duga segala rumusan perjanjian lebih memberatkan pada kepentingan PENGUGAT, hal ini dapat dilihat pada saat pembuktian yakni adanya surat-surat pernyataan yang tidak lazim yang hanya diperuntukan kepada TERGUGAT I, sehingga patut di duga dibuat oleh Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn;

44. Bahwa, pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris”. Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang telah ditentukan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014, dimana kewajiban notaris yang salah satunya yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan Notaris berkewajiban “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014, mengartikan bahwa notaris berkewajiban “mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta”, faktanya dilapangan pada tanggal 07 Juli 2023, tidak terdapat

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi dan pada tanggal tersebut tidak ada penandatanganan saksi yang hadir, serta sampai saat ini TERGUGAT I tidak menerima salinan apapun yang telah ditandatangani seperti yang telah disampaikan pada posita 32 huruf (c) yang diberikan oleh Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn.

45. Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014 ayat (1) menjelaskan bahwa "isi akta dilarang untuk diubah dengan: diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus; dan/atau ditulis tindh". Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, "perubahan isi Akta tersebut dalam ayat 1 huruf a, b, c, dan d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris". Pelanggaran atas ayat 1 dan 2, "mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris", dan pada Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014 juga menjelaskan "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris". Maka jika notaris melakukan perubahan pada minuta akta pasca salinan telah dikeluarkan dan notaris melakukan perubahan tersebut di luar dari ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014, terhadap bentuk formal dalam sebuah akta yang dapat menyebabkan akta tersebut cuma memiliki kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan akan mengakibatkan kerugian untuk salah satu pihak. Patut diduga isi dari minuta akta adanya suatu penambahan tanpa diketahui oleh TERGUGAT II, dikarenakan pada saat tandatangan lembaran-lembaran perjanjian serta pernyataan tidak memuat identitas pihak, obyek yang di tentukan serta tanggal perjanjian dan/atau surat pernyataan yang akan ditandatangani, hanya



terdapat isi substansi maksud dari pernyataan namun tidak ada muatan obyeknya. Sehingga apabila telah dilakukannya penandatanganan para pihak dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan PENGGUGAT sudah menjadi suatu akta yang patut di duga ditambahkan, disisipi, dan/atau ditulis tindh identitas pihak, serta obyek dan tanggal seperti yang dimaksud terdapat dugaan dilakukan penambahan diluar dari sepengetahuan para pihak dimana tidak sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2014 ayat (1);

46. Bahwa, Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn tidaklah teliti dan cermat atas Niat atas hal sepakat serta ikhwal kesepatan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, Peran Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn, yang tidak berat sebelah dalam memuat isi dari perjanjian dari kedua belah pihak faktanya, di duga hanya memperhatikan kepentingan PENGGUGAT dalam penentuan isi dan maksud perjanjian, sehingga timbul kerugian yang sangat besar yakni kehilangan tempat tinggal yang menjadi hunian satu-satunya yang juga merupakan tempat usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dimiliki TERGUGAT I;

47. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

f. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN SAUDARI LISA;

48. Bahwa, perlu di ketahui dalam peristiwa hukum ini Saudari Lisa memiliki peran dan peranan penting sehingga terjadi peristiwa hukum hingga menimbulkan permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, peran dan peranan penting dalam hal ini adalah menjadi penjemabatan komunikasi dan mengenalkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

49. Bahwa, Saudara Lisa di duga berperan sebagai makelar/marketing freelance pencari Nasabah yang membutuhkan dana pinjaman, serta menjadi penghubung



dengan pihak pemberi dana pinjaman sampai akad selesai, sehingga Saudari Lisa di duga mendapatkan komisi dari pekerjaannya tersebut;

50. Bahwa, Saudari Lisa di duga memiliki hubungan komunikasi dan telah lama kenal serta memiliki hubungan kerjasama kepada PENGUGAT apabila dilihat dari pola komunikasi antara PENGUGAT dengan Saudari Lisa;
51. Bahwa, Saudari Lisa memiliki peranan penting dan mengetahui secara pasti bahwa segala bentuk rentetan peristiwa hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pengajuan pinjaman dana;
52. Bahwa, Saudari Lisa sangat aktif menginformasikan serta memberikan jalan kepada TERGUGAT I terkait para pendana yang bisa memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I;
53. Bahwa, Saudari Lisa membantu mencari pendana-pendana yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan TERGUGAT I;
54. Bahwa, Saudari Lisa membantu mencari pendana-pendana yang kira-kira bisa menyetujui jaminan yang diajukan dalam hal ini adalah Sertifikat milik TERGUGAT I;
55. Bahwa, Saudari Lisa berperan aktif memcarikan dana pinjaman yang dibutuhkan hingga mengenalkan TERGUGAT I kepada PENGUGAT;
56. Bahwa, Saudari Lisa yang terus menawarkan kepada TERGUGAT I dengan PENGUGAT, Bahwa yang berani memberikan jumlah dana yang cukup tinggi adalah di duga PENGUGAT;
57. Bahwa, Saudari Lisa berperan aktif memberikan informasi apa saja yang diserahkan pada saat Akad;
58. Bahwa, Saudari Lisa di duga dengan sengaja melakukan suatu kebohongan dan di duga mengada ada akan ada pendana yang mau memberikan pinjaman besar dengan spesifik rumah serta pekerjaan TERGUGAT I yang seolah-olah sulit mendapatkan pinjaman;
59. Bahwa, Saudari Lisa di duga sudah mengetahui sejak awal arahan PENGUGAT untuk melakukan proses transaksi jual beli bukan Akad Pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bahwa, Saudari Lisa selalu aktif berkomunikasi dengan TERGUGAT I untuk memberikan opsi-opsi apabila terdapat kendala-kendala dalam proses pengajuan pinjaman;
61. Bahwa, Saudari Lisa aktif berkomunikasi dengan TERGUGAT I sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai pada tanggal 02 November 2023;
62. Bahwa, Saudari Lisa sangat mengetahui keseluruhan proses pengajuan dana pinjaman sampai proses mengupayakan pembayaran pinjaman TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;
63. Bahwa, Saudari Lisa mengetahui bahwa TERGUGAT I sudah mempersiapkan sebagian pembayaran pinjaman sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) pada bulan Oktober 2023 kepada PENGGUGAT;
64. Bahwa, Saudari Lisa memiliki peranan besar dalam runtutan peristiwa hukum sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar yakni kehilangan tempat tinggal yang menjadi hunian satu-satunya yang juga merupakan tempat usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dimiliki TERGUGAT I.
65. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- g. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN BAPENDA SURABAYA YANG BERKAITAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).
66. Bahwa, SPPT PBB untuk membayar pajak bangunan memuat informasi mengenai letak obyek tanah, luas, serta nama dan alamat wajib pajak. Perbedaan luas tanah pada sertifikat dan SPPT PBB dapat berdampak pada beberapa hal, seperti: Pembayaran pajak yang tidak adil, Jaminan hutang bank, Jual beli, Informasi yang salah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Administrasi pertanahan yang tidak tertib;
67. Bahwa, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang melakukan pembayaran adalah pembeli yang wajib dibayarkan sebelum dilakukan proses transaksi jual beli yang di syahkan melalui penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), aturan

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah;

68. Bahwa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SPPT PBB) sejak Akta Hibah hingga Sertifikat Balik Nama atas nama TERGUGAT I belum pernah dilakukan perubahan luas tanah, perubahan luas bangunan, perubahan nama wajib pajak;
69. Bahwa, sampai pada Januari 2024 SPPT PBB yang digunakan PENGUGAT masih menggunakan obyek tanah, luas tanah, luas bangunan serta wajib pajak yang lama, sehingga patut di duga dalam proses pengurusan lebih lanjut ke Akta Jual Beli yang dilakukan PENGUGAT merupakan cacat prosedur, dikarenakan Luas Tanah, Luas Bangunan serta Nama Wajib Pajak tidak sesuai dengan sertifikat yang terbit;
70. Bahwa, perbedaan SPPT PBB dengan Luas yang di catat di sertifikat mempengaruhi pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga patut di duga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Surabaya tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penentuan pembayaran BPHTB yang akan dibayarkan;
71. Bahwa, patut diduga BAPENDA Surabaya tidak mensinkronkan data SPPT PBB dengan Sertifikat serta tidak melakukan survey lokasi secara langsung terkait luasan tanah dan luasan bangunan yang cukup berbeda secara signifikan dengan faktanya dilapangan;
72. Bahwa, apabila SPPT PBB yang tidak dibalik namakan PENGUGAT, mengindikasikan dugaan proses akad terhadap Ikatan Jual Beli dan Kuasa yang dilaksanakan bukanlah murni jual beli dan dugaan melakukan tipu daya PENGUGAT terhadap TERGUGAT II;
73. Bahwa, agar TERGUGAT Itidak memahami kondisi bahwa diduga sedang mengalami tipu daya yang dilakukan PENGUGAT, maka dalam proses AJB tetap menggunakan SPPT PBB Lama;
74. Bahwa, pembalikan nama SPPT PBB dengan merubah luas tanah dan luas bangunan serta perubahan letak obyek yang harus melakukan proses balik nama SPPT PBB adalah

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



TERGUGAT terlebih dahulu, jika apabila langsung dilakukan perubahan SPPT PBB lama dengan atas nama Slamet Samsul hariadi langsung ke nama PENGGUGAT tidak bisa serta merta, karena ada perubahan letak obyek;

75. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

h. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN KPP PRATAMA WONOCOLO SURABAYA YANG BERKAITAN DENGAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPH);

76. Bahwa, SPPT PBB untuk membayar pajak bangunan memuat informasi mengenai letak obyek tanah, luas, serta nama dan alamat wajib pajak;

77. Bahwa, salah satu persyaratan sebelum melakukan transaksi jual beli yang dituangkan pada Akta Jual Beli (AJB) adalah pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) yang dilakukan oleh Pihak Penjual, Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan pada penjual berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016. Pada awalnya, nilai PPh yang harus dibayarkan adalah sebesar 5% dari nilai transaksi; Bahwa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SPPT PBB) sejak Akta Hibah hingga Sertifikat Balik Nama atas nama TERGUGAT I belum pernah dilakukan perubahan luas tanah, perubahan luas bangunan, perubahan nama wajib pajak;

78. Bahwa, sampai pada Januari 2024 SPPT PBB yang digunakan PENGGUGAT masih menggunakan obyek tanah, luas tanah, luas bangunan serta wajib pajak yang lama, sehingga patut di duga dalam proses pengurusan lebih lanjut ke Akta Jual Beli yang dilakukan PENGGUGAT merupakan cacat prosedur, dikarenakan Luas Tanah, Luas Bangunan serta Nama Wajib Pajak tidak sesuai dengan sertifikat yang terbit;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



79. Bahwa, perbedaan SPPT PBB dengan Luas yang di catat di sertifikat mempengaruhi pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sehingga patut di duga KPP Pratama Wonocolo Surabaya tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penentuan pembayaran PPH yang akan dibayarkan;
80. Bahwa, patut diduga KPP Pratama Wonocolo Surabaya tidak mensinkronkan data SPPT PBB dengan Sertifikat serta tidak melakukan survey lokasi secara langsung terkait luasan tanah dan luasan bangunan yang cukup berbeda secara signifikan dengan faktanya dilapangan;
81. Bahwa, apabila SPPT PBB yang tidak dibalik namakan PENGUGAT, mengindikasikan dugaan proses akad terhadap Ikatan Jual Beli dan Kuasa yang dilaksanakan bukanlah murni jual beli dan dugaan melakukan tipu daya PENGUGAT terhadap TERGUGAT I;
82. Bahwa, agar TERGUGAT I tidak memahami kondisi bahwa diduga sedang mengalami tipu daya yang dilakukan PENGUGAT, maka dalam proses AJB tetap menggunakan SPPT PBB Lama;
83. Bahwa, pembalikan nama SPPT PBB dengan merubah luas tanah dan luas bangunan serta perubahan letak obyek yang harus melakukan proses balik nama SPPT PBB adalah TERGUGAT I terlebih dahulu, jika apabila langsung dilakukan perubahan SPPT PBB lama dengan atas nama Slamet Samsul hariadi langsung ke nama PENGUGAT tidak bisa serta merta, karena ada perubahan letak obyek;
84. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);
- i. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN WANPRESTASI:
85. Bahwa, dalam Posita PENGUGAT nomor 4 (empat) halaman 2 dalam Gugatan PENGUGAT menyebutkan tentang keabsahan jual beli, PENGUGAT selaku pembeli, TERGUGAT I, TERGUGAT II secara bersama-sama menghadap Notaris/PPAT

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Kurniawan SH.,M.Kn., sekaligus menerima pelunasan pembayaran dari PENGUGAT atas harga bangunan rumah dimaksud sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)., kemudian dibuat dan di tanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, No: 04, tertanggal 07 Juli 2023, serta Akta Pernyataan Pengosongan, No: 05, tertanggal 07 Juli 2023. Bahwa, terlihat jelas isi gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT tidaklah berdasarkan peristiwa hukum serta fakta yang terjadi dilapangan, yakni kesepakatan yang terjadi adalah Perjanjian Pinjaman Dana yang dilakukan TERGUGAT I kepada PENGUGAT, bahwa Gugatan yang dibuat terkesan memutar balikan fakta dan di duga dengan sengaja sejak awal PENGUGAT di duga sudah menjadikan TERGUGAT I menjadi target dalam tindakan penipuan dengan skema Ikatan Jual beli dan Kuasa jual berkedok perjanjian pinjaman dana dan/ atau perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat, dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah orang yang tidak paham prosedur jual beli rumah dikarenakan tidak pernah membeli ataupun menjual rumah sama sekali, bahkan berfikir untuk menjual rumah tidak terbesitkan sama sekali, rumah yang di tempati TERGUGAT I juga merupakan tempat usaha pernak pernik monnel yang menjadi ladang utama mencari uang serta persewaan 2 (dua) toko yang masih satu bangunan dengan rumah TERGUGAT I, Apabila TERGUGAT I memiliki niat menjual maka akan semakin kesulitan membangun usaha yang sudah ditekuni lebih dari 5 (lima) tahun, dan terdapat pemasukan pasti perbulan dari sewa toko, sedangkan TERGUGAT I tidak memiliki pekerjaan lain. dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang begitu polos dan selalu berfikir positif terhadap PENGUGAT, maka ketika disampaikan PENGUGAT perihal ikatan ini hanyalah formalitas dan tidak perlu buru-buru membayar seperti yang disampaikan pada 07 Juli 2023, TERGUGAT I dan TERGUGAT terpedaya dan sangat percaya. Karena adanya cacat kehendak dari suatu kata "sepakat" antara TERGUGAT I dan PENGUGAT makanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli CACAT DEMI HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN DEMI HUKUM karena adanya dugaan

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tipu muslihat serta dugaan perjanjian yang disebabkan tidak hal karena adanya cacat kehendak;

86. Bahwa, dalam Posita PENGUGAT nomor 5 (lima) halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) dalam Gugatan PENGUGAT menyebutkan tentang Akta Perjanjian Pengsongan No; 05, tertanggal 07 Juli 2023 pada Pasal ke 1 (satu), TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Pihak Penjual berjanji serta menyanggupi akan menyerahkan dan mengosongkan rumah yang di beli oleh kedua (PENGUGAT) serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima biaya pengosongan dari PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sehingga timbulnya ingkar janji dan/atau wanprestasi untuk melakukan pengosongan. Apabila memaknai lebih dalam syarat-syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu ;
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa, wanprestasi terjadi dikarekan adanya suatu kewajiban salah satu pihak yang gagal dilaksanakan sesuai dengan perikatan dan/atau perjanjian yang telah disepakati antar para pihak, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menandatangani Akta Pengosongan Rumah serta menerima Uang untuk pengosongan rumah yang diberikan PENGUGAT. Ada perbedaan yang telah disampaikan isi gugatan PENGUGAT pada Posita 4 (empat) dan 5 (lima) pada halaman 2 (dua) yakni pada Posita 4 (empat) tertulis AKTA PERNYATAAN PENGOSONGAN dan pada Posita 5 (lima) tertulis AKTA PERJANJIAN PENGOSONGAN, dalam hal ini PENGUGAT tidak memahami isi gugatan dan membuat gugatan yang mengada ada sedangkan dua kalimat sebagaimana yang dimaksud memiliki defisini redaksional yang berbeda bahkan pertanggungjawaban hukum serta skema pelaksanaannya juga berbeda, AKTA PERJANJIAN PENGOSONGAN, lazimnya memuat identitas secara tertulis, memuat obyek yang diperjanjikan ditulis secara jelas serta tanggal penandatanganan, secara substansi ada kesepakatan para pihak dan adanya

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsekuensi hukum yang termaktub secara jelas sehingga para pihak memahami konsekuensi yang berdasarkan suatu perjanjian yang sudah disepakati namun apabila perjanjian tersebut tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksud maka Akta tersebut CACAT DEMI HUKUM, karena bisa dianggap sebagai dugaan upaya tipu muslihat serta adanya cacat kehendak dari perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak. Sedangkan AKTA PERNYATAAN PENGOSONGAN, tidaklah ada suatu pernyataan menjadi akta hingga menimbulkan akibat hukumnya, pernyataan merupakan kesanggupan yang dibuat oleh pihak atas suatu hal tertentu dimana pernyataan tetap memuat identitas secara tertulis, memuat obyek yang diperjanjikan ditulis secara jelas serta tanggal penandatanganan apabila ditandatangani secara materai namun tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksud makanya gugur pernyataan tersebut karena bisa dianggap sebagai dugaan upaya tipu muslihat;

87. Bahwa, Patut di duga AKTA PERNYATAAN PENGOSONGAN dan/atau yang dimaksud AKTA PERJANJIAN PENGOSONGAN, merupakan produk hukum yang cacat hukum dikarenakan ada dugaan AKTA PALSU, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menandatangani Akta tersebut yang bunyi dan isinya menjelaskan seperti yang dimaksud, apabila menjabarkan isi AKTA jelas terdapat berlembar-lembar minimal 4 (empat) lembar yang memuat hal-hal yang lebih spesifik, namun berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diperoleh hanya ada 1 (satu) lembar memuat Surat Pernyataan Pengosongan, dan itupun tidak memuat identintas, tidak memuat obyek serta tidak memuat penanggalan yang ditulis, besar dugaan apabila AKTA Pengosongan Tanah berisikan lebih dari 2(dua) halaman merupakan Akta yang isinya ditambahkan tanpa sepengetahuan TERGUGAT I sebagai salah satu Pihak. Jika betul dugaan Akta sebagaimana yang dimaksud merupakan Akta Palsu maka tidak ada Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT I, dikarenakan produk-produk hukum yang dibuat cacat demi hukum yang tidak dapat diberlakukan;



88. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- j. GUGATAN PENGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN NOTARIS/PPAT VIVI SORAYA SH;
89. Bahwa, Notaris/PPAT Vivi Soraya, SH dalam ini dilimpahkan dalam proses pembuatan AKTA Jual Beli berdasarkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,MKn, dikarenakan proses Ikatan Jual beli dan Kuasa Jual yang di duga merupakan produk hukum yang berdasarkan cacat kehendak para pihak yang menimbulkan cacat hukum sehingga perikatan atas akad tersebut tidak syah demi hukum, serta adanya dugaan cacat prosedur dalam salah satu administrasi yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas kepatutan dikarenakan ketidakjujuran PENGUGAT;
90. Bahwa, selanjutnya segala turunan produk hukum yang sejak awal besar kemungkinan merupakan Produk Hukum yang cacat hukum dikarenakan bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga tidak sempurnanya kata “sepakat” sehingga produk hukum dalam bentuk AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh Notaris/PPAT Vivi Soraya, SH juga merupakan Produk Hukum yang cacat hukum;
91. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- k. GUGATAN PENGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN BADAN PERTANAHAN (BPN) SURABAYA I;
92. Bahwa, tugas dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I yakni Menyusun dan menetapkan kebijakan pertanahan ,Melaksanakan kebijakan pertanahan, seperti pendaftaran tanah, penetapan hak tanah, dan pemberdayaan masyarakat,Mengelola data dan informasi pertanahan, Menangani sengketa dan konflik pertanahan, Membatalkan



sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan. BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPN memiliki unit kerja berupa Kantor Wilayah BPN di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Salah tugas dan wewenang BPN yang berkaitan dengan peristiwa hukum ini adalah terkait dengan pendaftaran tanah dalam hal ini Peralihan Hak khususnya Pengajuan Permohonan Balik Nama Sertifikat;

93. Bahwa, dalam proses permohonan balik nama sertifikat pada Layanan Peralihan Hak terdapat beberapa syarat yakni;

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- Surat kuasa apabila dikuasakan
- Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
- Sertifikat Asli
- Akta jual beli dari PPAT
- Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan atau kuasanya
- Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);

Bahwa, apabila merujuk pada salah satu persyaratan yakni melampirkannya Akta Jual Beli (AJB) dari PPAT, dikarenakan AJB merupakan turunan produk hukum dari produk hukum sebelumnya yakni Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual, seperti yang sudah disampaikan pada Posita 6 sampai Posita 90, yang di duga menimbulkan suatu produk hukum yang cacat formil dan cacat materiil sehingga menimbulkan cacat hukum serta tidak teliti dan tidak cermat apabila ada salah satu administrasi yang juga patut diduga cacat prosedur dalam penentuan BPHTB, dikarenakan SPPT PBB masih atas nama Slamet Samsul hariadi,



serta luas tanah dan luas bangunan juga ada perbedaan yang signifikan;

94. Bahwa, berdasarkan posita 92 dan posita 93 dapat dikatakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN tidaklah Syah dan patut dibatalkan penerbitannya;

95. Bahwa, dengan demikian Gugatan PENGUGAT mengandung ketidakjelasan sehingga Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kabur (OBSCUR LIBEL) dengan demikian Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya Gugatan harus diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa, apa yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terurai kembali seluruhnya di dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, perkenankanlah kami untuk menguraikan alasan-alasan dalam pokok perkara sebagai berikut :

96. Bahwa, apabila sejak awal murni adanya suatu akad jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGUGAT, selayaknya jual beli rumah pada umumnya yakni rumah TERGUGAT tidak ada banner atau menerangkan rumah akan dijual, tidak adanya komunikasi terkait jual beli rumah, tidak adanya uang muka yang dibayarkan PENGUGAT serta tidak adanya kesepakatan harga ataupun tawar menawar harga rumah, tidak ada kesepakatan pembayaran BPHTB dan PPH, sedangkan hal-hal yang disampaikan sebelumnya tidak pernah ada niatan TERGUGAT untuk menjual rumah sebelum terjadinya akad pada tanggal 07 Juli 2023;

97. Bahwa, harga rumah dan bangunan di wilayah Jemur Wonasari merupakan pusat kota yang memiliki akses sentral bisnis, sentral perkantoran dan sentral pendidikan serta dekat dengan 3 rumah sakit, lokasi rumah dan bangunan yang dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dekat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Universitas Bhayangkara, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jatim Expo, Royal Plaza, Plaza Marina, Maspion Square, Trans Icon Mall Surabaya, Rumah sakit Islam Jemur sari, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah sakit RSAL, dst.nya, serta rumah berada di 0 (nol) jalan alternatif yang bisa dilewati 2 mobil dengan berpagasan



atau ROW jalan kurang lebih sekitar 6-7 m² apabila tanah dan bangunan tersebut dijual oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tidaklah mungkin menjual di bawah harga pasaran seperti yang termaktub pada Posita 3 (tiga) halaman 2 (dua) Gugatan PENGUGAT. Sedangkan harga pasaran tanah per meter rata-rata dengan legalitas SHM wilayah Surabaya Selatan adalah Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 25.000.000,- sumber menurut website Lamudi (<https://www.lamudi.co.id/journal/harga-tanah-di-surabaya/>), jika di hitung keseluruhan harga tanah dan bangunan rumah TERGUGAT I adalah apabila diambil rata-rata tengah Rp. 17.500.000,- /m² X 51 m² (luas rumah sesuai sertifikat) = Rp. 892.500.000,- untuk harga jual tanah tanpa bangunan, dikarenakan tanah tersebut terdapat bangunan dengan 3 lantai, jika dikalkulasikan harga per meter bangunan jika dilihat dari harga njop sebesar Rp. 700.000,- X 153m² (luas keseluruhan bangunan 3lantai) = Rp. 107.100.000,-, sehingga total harga jual kurang lebih Rp. 999.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

98. Bahwa, ada kejanggalan dalam teknis pembuatan Akta Jual Beli yakni PENGUGAT melakukan Ikatan Jual Beli terlebih dahulu pada tanggal 07 Juli 2023 dengan menggunakan Notaris/PPAT yang wilayah kerjanya di Lamongan dan selanjutnya diproses menjadi Akta Jual Beli dengan menggunakan Notaris/PPAT Vivi Soraya, S.H yang sesuai wilayah kerja Surabaya pada tanggal 06 Desember 2023, artinya bahwa peristiwa akad pinjaman dana benar-benar terjadi;
99. Bahwa, TERGUGAT I memiliki itikad baik untuk melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang piutang kepada PENGUGAT yakni berusaha melakukan take over pinjaman ke Lembaga Keuangan dibawah naungan OJK seperti BFI Finance (Perusahaan Pembiayaan yang menyediakan Layanan Pembiayaan yang sifatnya multiguna dengan jaminan) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), take over ini dilakukan TERGUGAT I agar mendapatkan pendanaan tunai yang kemudian untuk melakukan pelunasan pinjaman yang memiliki tempo 3 bulan kepada PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bahwa, Take Over awalnya bukanlah inisiatif TERGUGAT I namun berdasarkan desakan Saudari Lisa yang memberikan info terus menerus mengenai take over, hingga akhirnya TERGUGAT I melakukan saran Saudari Lisa;
101. Bahwa, selanjutnya Take Over yang dimaksud adalah mengalihkan hutang TERGUGAT I ke Lembaga Keuangan yang dibawah naungan OJK dengan harapan bisa membayar pinjaman dengan Tempo lebih panjang dan dapat dibayarkan setiap bulan;
102. Bahwa, selanjutnya dalam mencari lembaga keuangan yang dibawah naungan OJK, TERGUGAT I dibantu oleh Saudari Lisa dari referensi, pengajuan dan konsultasi.
103. Bahwa, selanjutnya Saudari Lisa telah mendapatkan 2 Lembaga Keuangan pada tanggal 22 Juli 2023 yakni BFI Finance dan BPR Gresik yang kemudian dikomunikasikan kepada TERGUGAT I;
104. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 dan 25 Juli 2023, Saudari Lisa memberikan saran kepada TERGUGAT I bahwa untuk segera memilih salah satu Lembaga Keuangan Keuangan tersebut agar kedua lembaga keuangan tersebut tidak proses percepatan secara bersama-sama;
105. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2023, TERGUGAT I menanyakan kepada Saudari Lisa mengenai apabila ada pertanyaan dari salah satu lembaga keuangan yang akan survey dan menanyakan Sertifikat, apa yang akan dijawab TERGUGAT I. Saudari Lisa menyarankan apabila ada pertanyaan tersebut berikan Foto Copy sertifikat dan katakan sertifikat ada di safety box;
106. Bahwa, selanjutnya salah satu lembaga keuangan dalam hal ini adalah BFI pada tanggal 06 Agustus telah melakukan survey ke rumah TERGUGAT I;
107. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2023, Saudari Lisa mengingatkan bahwa pinjaman TERGUGAT I sudah berjalan 2 (dua) bulan dan sudah mendekati dengan tanggal jatuh tempo serta memberikan bahwa hasil survey BFI Finance kurang baik, sehingga Saudari Lisa menyarankan untuk follow up dan klarifikasi kepada petugas survey BFI Finance agar dana bisa cair pada saat jatuh tempo pembayaran kepada PENGUGAT;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bahwa, pada awal bulan September TERGUGAT I juga berusaha melakukan pengajuan ke lembaga keuangan lain yakni pada Bank Panin, telah dilakukan survey dan pelengkapan berkas;
109. Bahwa, selanjutnya sehingga pada tanggal 13 September 2023 Saudari Lisa memberikan informasi kepada TERGUGAT I bahwa Bank Panin ada kendala untuk pengajuan peminjamannya, kemudian Saudari Lisa memberikan arahan bahwa terdapat Koperasi Delta Pratama yang kemungkinan bisa memberikan Pinjaman kepada TERGUGAT II;
110. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 15 September 2023 Saudari Lisa memberikan saran untuk menjalankan arahan pinjaman lain yang di duga dari PENGGUGAT yakni pengajuan ke Bank DKI;
111. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 September 2023, Saudari Lisa menanyakan kepada TERGUGAT I mengenai bagaimana perkembangan antara Koperasi Delta Pratama dengan Bank DKI, TERGUGAT I menjawab akan ke Bank DKI dari rekomendasi yang diduga PENGGUGAT, selanjutnya Saudari Lisa mengingatkan kembali bahwa sudah mendekati pembayaran yang akan jatuh tempo pada tanggal 07 Oktober 2023;
112. Bahwa, sejak Akad pada tanggal 07 Juli 2023 sampai pada 31 Oktober 2023 antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT masih berkomunikasi terkait proses penyelesaian pinjaman;
113. Bahwa, TERGUGAT I dan PENGGUGAT pada tanggal 31 Oktober 2023, bertemu di Bebek Slamet Manyar Surabaya, dimana TERGUGAT I ingin melakukan pembayaran sebagian pinjaman yakni sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dimana pinjaman tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 07 Juli 2023, namun PENGGUGAT MENOLAK karena dianggap gagal bayar, sedangkan TERGUGAT I mengatakan akan berusaha mencari pinjaman lain untuk menutup kekurangan, dikarenakan uang modal kerjasama belum dibayarkan. TERGUGAT I meminta nomor rekening kepada PENGGUGAT untuk dilakukan pembayaran dengan jumlah sebagaimana yang dimaksud, namun PENGGUGAT tidak memberikan, sehingga upaya TERGUGAT I membayar sebagian tidak dapat dilakukan serta pada saat itu juga merupakan terakhir TERGUGAT I dan PENGGUGAT tidak ada komunikasi;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGUGAT bertentangan dengan asas hukum litis finiri oportet yakni bahwa setiap perkara harus ada ujungnya agar tidak menciderai rasa keadilan. Maka kami berpendapat bahwa sudah seharusnya mejelis hakim menolak Gugatan PENGUGAT untuk melindungi kepastian hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang mengalami kerugian ;
115. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT dalam Gugatannya amatlah tidak berdasar, bahkan menciderai rasa keadilan dan dengan demikian Gugatan PENGUGAT telah merugikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sehingga menjadi memiliki dasar hukum bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengajukan gugat balik (rekonvensi), yaitu sebagai berikut ;
116. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari PENGUGAT untuk selain dan selebihnya.

II. DALAM REKOVENSI

117. Bahwa PARA TERGUGAT Konvensi dalam hal ini disebut sebagai PENGUGAT Rekonvensi I dan PENGUGAT Rekonvensi II, bersama ini mengajukan Gugatan balik (Rekonvensi) Perbuatan Melawan Hukum Mengalihkan Sertifikat dengan dugaan menggunakan Tipu Daya dan/atau Penipuan hingga timbul cacat kehendak sehingga menimbulkan Ketidakpastian Hukum terhadap PENGUGAT Konvensi yang dalam rekonvensi ini disebut sebagai TERGUGAT Rekonvensi ;
118. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi mohon agar semua dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konvensi di atas dijadikan dasar dan pertimbangan, merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
119. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan kepada TERGUGAT Rekonvensi, dengan adanya gugatan terhadap Wanpretasi Pengosongan Rumah telah menimbulkan dampak yuridis dan dampak ekonomis terhadap PENGUGAT Rekonvensi I dan PENGUGAT Rekonvensi II sebagai berikut:
- a) Bahwa, Gugatan PENGUGAT Rekonvensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan Ikatan Jual Beli, Kuasa Jual serta Surat Pernyataan patut diduga cacat prosedur



yang dibuat secara sepihak serta isi substansi sebagaimana yang dimaksud tidak berdasarkan menerapkan Asas Itikad Baik yang sesuai pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dalam proses pelaksanaan Perjanjian, dalam hal ini karena ketidaksesuaian maksud, kejujuran dalam berperilaku, kejujuran dalam fakta, dan tidak melakukan tipu daya, serta tidak menerapkan Asas Kepatutan yang sesuai dengan Pasal 1339 KUH Perdata yakni Kesesuaian kesepakatan antar Pihak. Dalam hal ini TERGUGAT Rekovensi di duga melanggar Asas Itikad baik dan Asas Kepatutan sehingga menimbulkan cacat kehendak yang timbul adanya perjanjian yang tidak syah apabila dalam proses diduga adanya penipuan, di duga adanya ketidakjujuran dalam berperilaku serta kondisi fakta hingga dugaan adanya tipu daya sehingga PENGGUGAT Rekonvensi I dan PENGGUGAT Rekovensi II melakukan penandatanganan karena Percaya kepada TERGUGAT Rekovensi sehingga menimbulkan tidak syahnya syarat perjanjian baik syarat Subyektif maupun Syarat Obyektif. Hal-hal sebagaimana yang dimaksud menimbulkan dampak yuridis yakni terbuatnya suatu Produk Hukum yang Cacat Hukum sampai menimbulkan pengalihan kepemilikan yang mengakibatkan Hilangnya Legalitas Kepemilikan Syah serta tidak adanya perlindungan hukum bagi PENGGUGAT Rekonvensi I dan PENGGUGAT Rekovensi II untuk mempertahankan Haknya;

- b) Gugatan TERGUGAT Rekonvensi juga telah menimbulkan bertambahnya potensi kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT Rekonvensi I dan PENGGUGAT Rekovensi II karena tempat tinggal satu-satunya yang juga sekaligus merupakan tempat usaha utama yang dimiliki PENGGUGAT Rekonvensi I dan PENGGUGAT Rekovensi II, apabila berpindah tangan maka tidak memiliki penghasilan dari usaha-usaha yang telah dirintis lebih dari 5 (lima) tahun untuk menopang kehidupan satu keluarga, serta semenjak adanya Gugatan dari TERGUGAT Rekonvensi, terdapatnya penurunan omset usaha dikarenakan rasa khawatir menjalankan usaha apabila kapan saja rumah serta tempat usaha diambil dari PENGGUGAT Rekonvensi I dan PENGGUGAT Rekovensi II;



120. Bahwa, semua peristiwa hukum yang menimbulkan perbuatan hukum merupakan permasalahan hutang piutang PENGUGAT Rekonvensi I kepada TERGUGAT Rekonvensi yang menimbulkan perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga menimbulkan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari PENGUGAT Rekonvensi I kepada TERGUGAT Rekonvensi serta pada tanggal 07 Juli 2023, PENGUGAT Rekonvensi I hanya memperoleh pinjaman dana yang cair sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan Pokok Pinjaman yang dikembalikan Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak adil rasanya apabila PENGUGAT Rekonvensi I harus kehilangan Haknya dengan menerima dana pinjaman sebagaimana yang dimaksud, sedangkan harga tanah dan bangunan kurang lebih seharga Rp. 999.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang timbul selain tidak memiliki rumah dan kehilangan usaha yang dirintis namun juga kerugian materi dari harga tanah dan bangunan Rp. 999.600.000 – uang yang diterima pada tanggal 07 Juli 2023 yakni Rp. 139.000.000 = Rp. 860.600.000,-;

121. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT Rekonvensi sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil :

Bahwa, apabila tanah dan bangunan diambil oleh TERGUGAT Rekonvensi maka PARA PENGUGAT Rekonvensi kehilangan hak tanah dan bangunan yang dimiliki dengan harga tanah dan rumah kurang lebih seharga Rp. 999.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), serta kehilangan penghasilan tetap setiap bulan yakni dengan menyewakan 2 toko yang menjadi satu rumah PARA PENGUGAT Rekonvensi, dimana sewa 1 toko sebesar Rp. 20.000.000,-/tahun x 2 (dua) toko = Rp 40.000.000,-/ tahun apabila di konversi per bulan pendapatan yang didapat setiap bulannya adalah kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) , menjual aksesoris monel di rumah yang juga berbentuk toko dimana penghasil bersih rata-rata per bulan



kurang lebih Rp. 1.500.000,- dan ini penghasilan yang tidak menentu;

b) Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi telah menimbulkan nama baik PENGGUGAT Rekonvensi terganggu/tercemar dan telah menimbulkan ketidakpercayaan dari pelaku usaha yang menyewa toko yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

122. Bahwa, Gugatan Rekonvensi ini diajukan kepada Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn, dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT Rekonvensi I, dikarenakan di duga turut bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum menguasai hak atas tanah bangunan dengan dugaan menggunakan tipu daya dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris serta patut di duga membuat Akta Palsu yakni Akta Pernyataan Pengosongan Rumah dan juga di duga dalam menjalankan tugas serta wewenangnya menjadi Notaris tidak menentukan pokok perjanjian dalam akta yang ditandatangani oleh penghadap atau para pihak, notaris wajib menanyakan hal-hal yang akan dituangkan dalam isi aktanya namun faktanya hal tersebut tidaklah terjadi, pokok perjanjian lebih menekankan kewajiban nya terhadap PENGGUGAT Rekonvensi sehingga TURUT TERGUGAT Rekonvensi I tidak berada di tengah tengah kepentingan para pihak sehingga tidak memberikan perlindungan hukum pada salah satu pihak yakni PENGGUGAT Rekonvensi. Hal hal yang dilakukan TURUT TERGUGAT Rekonvensi I membuat kerugian materiil hingga Rp. 999.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), apabila kepastian hukum yang dipeoleh PENGGUGAT Rekonvensi tidak tercapai, sehingga Produk Hukum IJB dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT Rekonvensi I dapat dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

123. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan kepada Saudari Lisa, TURUT TERGUGAT Rekonvensi II, dikarenakan menjadi pihak yang di duga memperoleh keuntungan dari peristiwa hukum serta perbuatan hukum yang terjadi yakni mendapatkan komisi apabila mendapatkan nasabah yang mengajukan pinjaman dana tanpa memikirkan konsekuensi hukum yang didapatkan PARA



PENGGUGAT Rekonvensi hingga harus kehilangan tempat tinggal sekaligus usaha satu-satunya menjadi penopang keluarga PARA PENGGUGAT Rekonvensi, bahwa TURUT TERGUGAT Rekonvensi II yang sangat paham mengenai peristiwa hukum yang terjadi yakni sejak awal PENGGUGAT Rekonvensi berkomunikasi untuk kepentingan pengajuan pinjaman dana bukan untuk melakukan transaksi jual beli seperti yang dimaksud pada Gugatan Rekonvensi TERGUGAT Rekonvensi. Patut di duga TURUT TERGUGAT Rekonvensi II merupakan satu komplotan yang bekerja secara sistematis untuk melakukan tipu daya hingga timbulnya Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual berkedok Pinjaman Dana.

124. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT Rekonvensi III, dikarenakan tidak cermat serta tidak teliti pada pengajuan untuk validasi pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terdapat perbedaan Luas Tanah dan Luas Bangunan dengan Sertifikat serta SPPT PBB masih atas nama pemilik lama sehingga tidak ada perubahan, oleh karenanya dikarenakan ketidaktelitian dan tidak menggunakan asas kehati-hatian menjadikan kemungkinan dugaan cacat prosedur atas penentuan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibayarkan oleh TERGUGAT Rekonvensi. Hal tersebut dikarenakan adanya dugaan ketidakjujuran TERGUGAT Rekonvensi dalam menjalankan perikatan dengan menggunakan segala cara sehingga timbulnya cacat kehendak untuk mendapatkan produk hukum pengalihan Hak yang seyogyanya tidak syah sehingga Akta Jual Beli (AJB) bisa BATAL DEMI HUKUM;

125. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan kepada Kepala Kantor KPP PRATAMA WONOCOLO SURABAYA, dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT Rekonvensi IV dikarenakan tidak cermat serta tidak teliti pada pengajuan untuk validasi pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) yang terdapat perbedaan Luas Tanah dan Luas Bangunan dengan Sertifikat serta SPPT PBB masih atas nama pemilik lama sehingga tidak ada perubahan, oleh karenanya dikarenakan ketidaktelitian dan tidak menggunakan asas kehati-hatian menjadikan kemungkinan dugaan cacat prosedur atas



penentuan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) yang dibayarkan oleh TERGUGAT Rekonvensi (dalam aturannya Pihak Penjual dalam hal ini Penggugat Rekonvensi), hal tersebut dikarenakan adanya dugaan ketidakjujuran TERGUGAT Rekonvensi dalam menjalankan perikatan dengan menggunakan segala cara sehingga timbulnya cacat kehendak untuk mendapatkan produk hukum pengalihan Hak yang seyogyanya tidak syah sehingga Akta Jual Beli (AJB) bisa BATAL DEMI HUKUM;

126. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan kepada Notaris/PPAT Vivi Soraya, SH, dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT Rekonvensi V terdapatnya pelimpahkan dalam proses pembuatan AKTA Jual Beli berdasarkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT Rekonvensi I, dikarenakan proses Ikatan Jual beli dan Kuasa Jual yang di duga merupakan produk hukum yang berdasarkan cacat kehendak para pihak yang menimbulkan cacat hukum sehingga perikatan atas akad tersebut tidak syah demi hukum, serta adanya dugaan cacat prosedur dalam salah satu administrasi yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas kepatutan dikarenakan ketidakjujuran TERGUGAT Rekonvensi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan cacat hukum pada produk yang di buat oleh TURUT TERGUGAT Rekonvensi V sehingga menimbulkan kerugian material dan kerugian immateriil pada PARA PENGGUGAT Rekonvensi, Sehingga Produk Hukum AJB yang dibuat dapat dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

127. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT Rekonvensi VI, berdasarkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT Rekonvensi I, dikarenakan proses Ikatan Jual beli dan Kuasa Jual yang di duga merupakan produk hukum yang berdasarkan cacat kehendak para pihak yang menimbulkan cacat hukum sehingga perikatan atas akad tersebut tidak syah demi hukum, serta adanya dugaan cacat prosedur dalam salah satu administrasi yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas kepatutan dikarenakan ketidakjujuran TERGUGAT Rekonvensi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan cacat hukum pada produk yang di buat



oleh TURUT TERGUGAT Rekonvensi V, sehingga produk hukum yakni Sertifikat yang diterbitkan di duga cacat formil dan cacat formil dalam proses peralihannya sehingga menimbulkan akibat hukumnya yakni segala perjanjian yang didasari cacat kehendak para pihaknya menjadi BATAL DEMI HUKUM oleh karena itu produk hukum yang dibuat TURUT TERGUGAT Rekonvensi VI diharapkan dapat dibatalkan Penerbitan Sertifikat atas nama TERGUGAT Rekonvensi dengan Surat Hak Milik Nomor: 2685 dan mengembalikan Hak Sertifikat SHM Nomor: 2685 kepada PENGGUGAT Rekonvensi;

III. DALAM KOVENSI DAN REKOVENSI

Bahwa karena PENGGUGAT Kovensi / TERGUGAT Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Mengalihkan Hak Kepemilikan SHM berdasarkan Ikatan/perjanjian yang di dasari cacat kehendak serta tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, hingga menimbulkan suatu Produk Hukum yang cacat hukum maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT Kovensi/TERGUGAT Rekonvensi

IV. PETITUM

Atas dasar-dasar yang telah TERGUGAT Kovensi I dan TERGUGAT Kovensi II/PENGGUGAT Rekonvensi I dan PENGGUGAT Rekonvensi I kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi dari TERGUGAT Kovensi;
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) seluruhnya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT Kovensi;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad buruk dan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan.
4. Menyatakan untuk membatalkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual Nomor : 04 tertanggal 07-07-2023 serta dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;



5. Menyatakan untuk membatalkan Akta Pernyataan Pengosongan Nomor : 04 tertanggal 07-07-2023 dan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
6. Menyatakan untuk membatalkan AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor : 158/2023 tertanggal 06-12-2023 serta dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
7. Menyatakan bahwa produk hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 2685 atas nama PENGGUGAT Konvensi yang terbit pada bulan Desember 2023 terhadap bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah, terletak di Jl. Jemur wonosari Lebar 82 Surabaya dengan, dengan luas tanah 51 M2 (Lima Puluh Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.01.02.10.04346 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan dikembalikan kembali HAK nya kepada TERGUGAT Konvensi I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Jawaban dari TERGUGAT Konvensi I dan TERGUGAT Konvensi II;
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalil-dalil gugatan PENGGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan untuk membatalkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual Nomor : 04 tertanggal 07-07-2023 serta dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai nilai pembuktian;
4. Menyatakan untuk membatalkan Akta Pernyataan Pengosongan Nomor : 04 tertanggal 07-07-2023 serta dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai nilai pembuktian;
5. Menyatakan untuk membatalkan AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor : 158/2023 tertanggal 06-12-2023 serta dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai nilai pembuktian;
6. Menyatakan bahwa produk hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 2685, atas nama PENGGUGAT Konvensi yang terbit pada bulan Desember 2023 terhadap bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah, terletak di Jl. Jemur wonosari Lebar 82 Surabaya dengan, dengan luas tanah 51 M2 (Lima Puluh Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.01.02.10.04346 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan dikembalikan kembali HAK nya kepada TERGUGAT Konvensi I, serta memerintahkan PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kovenski untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2685 kepada TERGUGAT Kovensi I;

7. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan PENGUGAT Kovensi dan TERGUGAT Kovensi I merupakan Perjanjian Hutang dan Piutang dengan rincian Hutang Pokok Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) yang dimana bunga dipotong didepan sebesar 28% dari Hutang Pokok yakni Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah), dimana TERGUGAT Kovensi I akan beritikad baik menyelesaikan Hutang Piutang sebagaimana yang dimaksud.

DALAM REKOVENSI

1. Menerima Gugatan PENGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi membayar :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa, apabila tanah dan bangunan diambil oleh TERGUGAT Rekonvensi maka PARA PENGUGAT Rekonvensi kehilangan hak tanah dan bangunan yang dimiliki dengan harga tanah dan rumah kurang lebih seharga Rp. 999.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), serta kehilangan penghasilan tetap setiap bulan yakni dengan menyewakan 2 toko yang menjadi satu rumah PARA PENGUGAT Rekonvensi, dimana sewa 1 toko sebesar Rp. 20.000.000,-/tahun x 2 (dua) toko = Rp 40.000.000,-/ tahun apabila di konversi per bulan pendapatan yang didapat setiap bulannya adalah kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) , menjual aksesoris monel di rumah yang juga berbentuk toko dimana penghasil bersih rata-rata per bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- dan ini penghasilan yang tidak menentu;

b. Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi telah menimbulkan nama baik PENGUGAT Rekonvensi terganggu/tercemar dan telah menimbulkan ketidakpercayaan dari pelaku usaha yang menyewa toko yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

II. DALAM KOVENSI DAN REKOVENSI

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGUGAT KOVENSIS dan TERGUGAT Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tegugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya tertanggal 27 November 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan tanggapan dalam dupliknya tertanggal 09 Desember 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi sebagai berikut :

1. P-I : berupa SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor: 2685, Surat ukur tanggal : 30-07-2017, no. : 342/Jemur Wonosari/2013, Luas : 51 M2, atas nama : SUGIANTO;
2. P-II : berupa Ikatan Jual - Beli & Kuasa, Nomor : 04, tertanggal 07-07-2023, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn;
3. P-III : berupa Akta Jual Beli No.: 158/2023, tertanggal 06-12-2023, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT VIVI SORAYA, SH;
4. P-IV : berupa Akta Pengosongan Nomor: 05, tertanggal 07-07-2023, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn;
5. P-V : berupa Kuitansi Pembayaran Rumah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang di terima dan di tanda tangani oleh Rochmad HN (Tergugat I);
6. P-VI : berupa Bukti Transaksi Perbankan (Transfer) Ke rekening Rochmad Hidayat Novianto sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sesuai catatan rekening milik Pengugat pada Bank Niaga / CIMB Niaga tanggal 07-07-2023;
7. P-VII : berupa Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang kompensasi Pengosongan Rumah Jl. Jemur Wonosari GG Lebar 82 Surabaya yang diterima dan di tanda tangani oleh Rochmad HN (Tegugat I);

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-VIII : berupa Dokumentasi Foto -foto penandatanganan Akta Ikatan Jual - Beli & Kuasa, Nomor : 04, tertanggal 07-07-2023, dan Akta Pengosongan Nomor: 05, tertanggal 07-07-2023, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Erwin Kurniawan, S.H., M.Kn;
9. P-IX : berupa Pengecekan Sertipikat, No. berkas: 32241/2023, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kota Surabaya I);
10. P-X : berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah BPHTB - SPTHTB yang dibayarkan oleh Pembeli senilai Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. P-XI : berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan 2023, dengan nilai NJOP Nilai Jual Obyek Pajak-nya adalah sebesar 293.504.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah).(sesuai aslinya)
Membuktikan : Bahwa Harga atas yang ditetapkan dan disepakati didalam Jual-Beli Sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah telah melampaui dari nilai NJOP/ Nilai Jual Obyek Pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah senilai Rp. 293.504.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah);
12. P-XII : berupa IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) No.: 188.45/70-91/402.5.09/1992, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya;
13. P-XIII : berupa Blue Print atau gambar sesuai IMB No.: 188.45/70-91/402.5.09/1992, yang diterima oleh Penggugat pada saat dilaksanakan Jual – Beli;
14. P-XIV : berupa Print Out Gambar / Foto atas obyek yang seharusnya telah dikosongkan oleh Para Tergugat sejak tanggal 07 Oktober 2023 sebagaimana Akta No.: 5, tertanggal 07- 07-2023, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Erwin Kurniawan, SH., M.Kn;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-II adalah fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat tertanda P-VI, P-VIII, P-X, P-XI, P-XIV adalah dari print out;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi Bernama :

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THE USMAN CANDRA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Penggugat membeli sebidang tanah terletak di Jl. Jemur Wonosari;
 - Bahwa saksi tahunya dari Penggugat;
 - Bahwa sekitar bulan 7 tahun 2023 Penggugat mau pinjam uang kepada saksi untuk biaya balik nama ke notaris dan membayar pajak-pajak;
 - Bahwa awalnya Penggugat mau meminjam uang kepada saksi sebesar 100 juta untuk membayar kekurangan beli tanah dan biaya-biaya pajak;
 - Bahwa saksi tidak langsung mengasih pinjaman kepada Penggugat dan saksi memberi pinjaman kepada Penggugat sekitar bulan September sejumlah 75 juta;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah dan bangunan yang akan dibeli Penggugat;
 - Bahwa sampai saat ini pinjaman Penggugat belum dikembalikan, karena masih ada masalah terkait jual beli tanah di Jemur Wonosari;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Penggugat belum dikosongkan;
 - Bahwa saksi tahu penggugat membeli rumah dan tanah di jemursari seharga 350 juta;
 - Bahwa Tanah dan rumah sudah dibalik nama menjadi nama Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat PPJB dan akta pengosongan;
 - Bahwa setahu saksi jual beli tanah tersebut sudah lunas;
 - Bahwa saksi tidak tahu penggugat membeli tanah tersebut dari siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda :

1. T.I, T.II – 1.1 : berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas Nama : Rochmad Hidayat Novianto, dengan NIK : 3578023011800002;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.I, T.II – 1.2 : berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas Nama : Fitri Sulistyani, S.SI, dengan NIK : 3578026507800002;
3. T.I, T.II – 1.3 : berupa Buku Nikah Antara Tergugat I dengan Tergugat II;
4. T.I, T.II – 1.4 : berupa Kartu Keluarga, Nomor : 3578020101086110;
5. T.I, T.II – 1.5 : berupa Akta Hibah, Nomor: 332/2013;
6. T.I, T.II – 1.6 : berupa Sertipikat Hak Milik No. 2685, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
7. T.I, T.II – 1.7 : berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP: 35.78.030.010.005-0027.0;
8. T.I, T.II – 1.8 : berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, NOP: 35.78.030.010.005- 0027.0;
9. T.I, T.II – 1.9 : berupa Surat pencabutan blokir;
10. T.I, T.II – 1.10A : berupa Percakapan Melalui Whatsapp Antara Tergugat 1 dengan Sdr. Arif Hidayat Terkait Pinjaman Dana dan Perjanjian;
11. T.I, T.II – 1.10B : berupa Profil Sdr. Andreas pada Laman Media Sosial Facebook: <https://www.facebook.com/share/IHYniFiV7p/>;
12. T.I, T.II – 1.10C : berupa Perjanjian Kerjasama Waktu Tertentu berupa Pendanaaan Jual Beli rempah-rempah hasil bumi pada tanggal 06 Juli 2023;
13. T.I, T.II – 1.11 : berupa Percakapan Melalui Whatsapp sebelum terjadinya Pertemuan pada tanggal 07 Juli 2023. Antara Tergugat I (TI) dengan Sdri. Lisa (Makelar) Terkait Pinjaman Dana;
14. T.I, T.II – 1.11.1 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
15. T.I, T.II – 1.11.2 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T.I, T.II – 1.11.3 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
17. T.I, T.II – 1.11.4 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
18. T.I, T.II – 1.11.5 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
19. T.I, T.II – 1.11.6 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
20. T.I, T.II – 1.11.7 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
21. T.I, T.II – 1.11.8 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
22. T.I, T.II – 1.11.9 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
23. T.I, T.II – 1.11.10 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
24. T.I, T.II – 1.11.11 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
25. T.I, T.II – 1.11.12 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
26. T.I, T.II – 1.11.13 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
27. T.I, T.II – 1.11.14 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T.I, T.II – 1.11.15 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
29. T.I, T.II – 1.11.16 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
30. T.I, T.II – 1.11.17 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023
31. T.I, T.II – 1.11.18 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
32. T.I, T.II – 1.11.19 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
33. T.I, T.II – 1.11.20 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
34. T.I, T.II – 1.11.21 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
35. T.I, T.II – 1.11.22 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
36. T.I, T.II – 1.11.23 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
37. T.I, T.II – 1.11.24 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
38. T.I, T.II – 1.11.25 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023
39. T.I, T.II – 1.11.26 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. T.I, T.II – 1.11.27 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
41. T.I, T.II – 1.11.28 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
42. T.I, T.II – 1.11.29 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
43. T.I, T.II – 1.11.30 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Tergugat I dengan Saudari Lisa (085607653888) dilakukan sebelum Pertemuan pada Tanggal 07 Juli 2023;
44. T.I, T.II – 1.11.31 : berupa Bukti Percakapan Melalui WhatsApp Antara Lisa dengan TI, pada saat sebelum dan hari H Pertemuan Tanggal 07 Juli 2023 dihadapan Notaris/PPAT Erwin Kurniawan, S.H.,M.Kn;
45. T.I, T.II – 2A : berupa Foto Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat Pada Saat di Gerai Fast Food Med Manyar Surabaya dan juga di hadapan Notaris / PPAT Erwin Kurniawan, SH.,MH yang memiliki Wilayah Kerja di Lamongan;
46. T.I, T.II – 2.1A : berupa Foto Tanda Tangan dan Cap Jempol Tergugat I dan Tergugat II di Notaris Erwin;
47. T.I, T.II – 2.2A : berupa Foto Kwitansi Kosong;
48. T.I, T.II – 2.3A : berupa Foto Halaman Terakhir Ikatan;
49. T.I, T.II – 2.4A : berupa Foto Tanda Terima Kwitansi Kosong;
50. T.I, T.II – 2.5A : berupa Foto Surat Pernyataan;
51. T.I, T.II – 2B : berupa Video Rekaman;
52. T.I, T.II – 2C : berupa Rekaman Suara;
53. T.I, T.II – 2D : berupa Percakapan Melalui Watsapp Antara T1 dengan Sdr. Yudi Terkait Pengambilan KTP Milik TI;
54. T.I, T.II – 2E : berupa Rekening Koran Transfer Uang Sebesar 350.000.000;
55. T.I, T.II – 2F : berupa Rekening Koran pengambilan uang secara tunai, sebesar Rp.211.000.000,-;
56. T.I, T.II – 3 : berupa Percakapan Melalui WhatsApp Antara T1 dengan Sdr Lisa Terkait pengajuan pinjaman dana

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga keuangan dan/atau perbankan Pasca penandatanganan tanggal 07 Juli 2023;

57. T.I, T.II – 3.1 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
58. T.I, T.II – 3.2 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
59. T.I, T.II – 3.3 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
60. T.I, T.II – 3.4 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
61. T.I, T.II – 3.5 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
62. T.I, T.II – 3.6 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
63. T.I, T.II – 3.7 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
64. T.I, T.II – 3.9 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
65. T.I, T.II – 3.10 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
66. T.I, T.II – 3.11 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
67. T.I, T.II – 3.12 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. T.I, T.II – 3.13 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
69. T.I, T.II – 3.14 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
70. T.I, T.II – 3.15 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
71. T.I, T.II – 3.16 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
72. T.I, T.II – 3.17 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
73. T.I, T.II – 3.18 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
74. T.I, T.II – 3.10 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
75. T.I, T.II – 3.20 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
76. T.I, T.II – 3.21 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
77. T.I, T.II – 3.22 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
78. T.I, T.II – 3.23 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
79. T.I, T.II – 3.24 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. T.I, T.II – 3.25 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
81. T.I, T.II – 3.26 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
82. T.I, T.II – 3.27 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
83. T.I, T.II – 3.28 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
84. T.I, T.II – 3.29 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
85. T.I, T.II – 3.30 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
86. T.I, T.II – 3.31 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
87. T.I, T.II – 3.32 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
88. T.I, T.II – 3.33 : berupa berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: 085607653888 yang diketahui sebagai Saudari Lisa pasca Pertemuan tanggal 07 Juli 2023;
89. T.I, T.II – 4.1 : berupa Bukti Percakapan dan Log Panggilan tidak terjawab antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023 sampai 31 Oktober 2023;
90. T.I, T.II – 4.2 : berupa berupa Bukti Percakapan dan Log Panggilan tidak terjawab antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023 sampai 31 Oktober 2023;
91. T.I, T.II – 4.3 : berupa berupa Bukti Percakapan dan Log Panggilan tidak terjawab antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023 sampai 31 Oktober 2023;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. T.I, T.II – 4.4 : berupa berupa Bukti Percakapan dan Log Panggilan tidak terjawab antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023 sampai 31 Oktober 2023;
93. T.I, T.II – 4.5 : berupa berupa Bukti Percakapan dan Log Panggilan tidak terjawab antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023 sampai 31 Oktober 2023;
94. T.I, T.II – 4.6 : berupa berupa Bukti Percakapan dan Log Panggilan tidak terjawab antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023 sampai 31 Oktober 2023;
95. T.I, T.II – 4.7 : berupa berupa Bukti Percakapan dan Log Panggilan tidak terjawab antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023 sampai 31 Oktober 2023;
96. T.I, T.II – 4.8 : berupa berupa Bukti Percakapan dan Log Panggilan tidak terjawab antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023 sampai 31 Oktober 2023;
97. T.I, T.II – 4.9 : berupa berupa Bukti Percakapan dan Log Panggilan tidak terjawab antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023 sampai 31 Oktober 2023;
98. T.I, T.II – 5 : berupa Percakapan Melalui WhatsApp Terkait Dana Talangan Antara Tergugat 1 dengan Marketing Bank yang ditunjuk Oleh Sdri. Lisa dan rekomendasi dari Penggugat;
99. T.I, T.II – 5.1 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Erik (0811- 2975-372) dari BPR Intan Kita;
100. T.I, T.II – 5.2 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudari Ida (0816-1506-2452) dari BFI Property;
101. T.I, T.II – 5.3 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudari Ida (0816-1506-2452) dari BFI Property;
102. T.I, T.II – 5.4 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Anton (0813-3070-05521 dari BFI Property;
103. T.I, T.II – 5.5 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Anton (0813-3070-0552) dari BFI Property;
104. T.I, T.II – 5.6 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Nomor: Saudara Pri (0812-3210- 6838) sebagai Marketing Koperasi Artha Mulia;
105. T.I, T.II – 5.7 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Teguh (0813-3388-9504) Surveyor BFI;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. T.I, T.II – 5.8 : berupaBukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Bank DKI yakni Henry (0896-4985-6048);
107. T.I, T.II – 5.9 : berupaBukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Sandi (0823-3609-4373) dari Bank Sinarmas Syariah;
108. T.I, T.II – 5.10 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Suyitno (0817-5256-528) dari bank Sampoerna;
109. T.I, T.II – 5.11 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Agus (0812-3213-0032);
110. T.I, T.II – 5.12 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Genot (0857-3171-7650) BPR Djojo Mandiri Raya Surabaya;
111. T.I, T.II – 5.13 : berupaBukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Analisis dari BPR Djojo mandiri jaya Surabaya yakni Saudara Davis (0857-3062-4155);
112. T.I, T.II – 5.14 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Analisis dari BPR Djojo mandiri jaya Surabaya yakni Saudara Davis (0857-3062- 4155);
113. T.I, T.II – 5.15 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari saudara Willy (0811-3336-628) dari Bank Sampoerna Diponegoro;
114. T.I, T.II – 5.16 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari saudara Willy (0811-3336-628) dari Bank Sampoerna Diponegoro;
115. T.I, T.II – 5.17 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari saudara Willy (0811-3336-628) dari Bank Sampoerna Diponegoro;
116. T.I, T.II – 5.18 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari saudara Willy (0811-3336-628) dari Bank Sampoerna Diponegoro;
117. T.I, T.II – 5.19 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari saudara Willy (0811-3336-628) dari Bank Sampoerna Diponegoro;
118. T.I, T.II – 5.20 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari saudara Willy (0811-3336-628) dari Bank Sampoerna Diponegoro;

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. T.I, T.II – 5.21 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari saudara Willy (0811-3336-628) dari Bank Sampoerna Diponegoro;
120. T.I, T.II – 5.22 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari saudara Willy (0811-3336-628) dari Bank Sampoerna Diponegoro;
121. T.I, T.II – 5.23 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari saudara Willy (0811-3336-628) dari Bank Sampoerna Diponegoro;
122. T.I, T.II – 5.24 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Eko (0812- 3149-3194) dari Koperasi Delta Pratama yang merupakan teman Saudara Willy;
123. T.I, T.II – 5.25 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Eko (0812- 3149-3194) dari Koperasi Delta Pratama yang merupakan teman Saudara Willy;
124. T.I, T.II – 5.26 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap dari Saudara Eko (0812- 3149-3194) dari Koperasi Delta Pratama yang merupakan teman Saudara Willy;
125. T.I, T.II – 5.27 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Dengan Saudara Dika Bank Panin;
126. T.I, T.II – 5.28 : berupa Bukti Percakapan Pesan Whatsaap Dengan Saudara Dika Bank Panin;
127. T.I, T.II – 5.29 : berupa Nomor kontak Marketing Bank dan Koperasi;
128. T.I, T.II – 6 : berupa Buku Tabungan dan Print out m-banking CIMB Niaga milik Tergugat I;
129. T.I, T.II – 7 : berupa Print out m-banking BCA Express milik Tergugat II;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, kecuali buti surat tertanda T.I, T.II-5.15, T.I, T.II-5.16, T.I, T.II-5.17, T.I, T.II-5.19, T.I, T.II-5.21, T.I, T.II-5.24, T.I, T.II-5.25, T.I, T.II-5.27, T.I, T.II-5.28 tanpa dibubuhi meterai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat tertanda T.I, T.II-1.6, T.I, T.II-1.7, T.I, T.II-1.8, T.I, T.II-1.11 sampai dengan T.I, T.II-1.11.31, T.I, T.II-2A, T.I, T.II-2.1A sampai dengan T.I, T.II-2.5A, T.I, T.II-2C, T.I, T.II-2E, T.I, T.II-2F, T.I, T.II-5.1 sampai dengan T.I, T.II-5.28, T.I, T.II-7 adalah fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat tertanda T.I, T.II-1.10.A, T.I, T.II-1.10A,

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I, T.II-1.10B, T.I, T.II-1.11.2A sampai dengan T.I, T.II-1.11, T.I, T.II-2D, T.I, T.II-3 sampai dengan T.I, T.II-3.33, T.I, T.II-4 sampai dengan T.I, T.II-4.9, T.I, T.II-6 adalah dari print out dan T.I, T.II-2B berupa Video Rekaman, T.I, T.II-2B berupa rekaman suara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. KAIRUL ANAM, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PENGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT I, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TERGUGAT II;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua LPMK;
- Bahwa kejadian bermula saat 2 bulan yang lalu TERGUGAT I bercerita tentang masalahnya kepada saksi. Kemudian saksi sampaikan kepada TERGUGAT I "Kalau di kelurahan Jemur ini ketiga kalinya, yakni transaksi pinjam meminjam beralih menjadi transaksional peralihan hak";
- Bahwa saksi mengamati dari cerita TERGUGAT I dan menurut hemat saksi yang menjadi pemicu/tiga hal yang paling krusial yakni, tempat, waktu, dan nominal. Kemudian menurut saksi bahwa berbicara tempat/objek itu jelas kalau tidak ada pemberitahuan atau informasi apapun di grup kampung (lima grup), serta dalam titik objeknya pun tidak ada pembicaraan warga maupun info-info bahwa itu dijual;
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan waktu yang demikian. Pada saat kejadian, kalau TERGUGAT I masa berkabung/berduka ketika bapaknya meninggal;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait nominal yang pada pokoknya, kalau 3 tahun yang lalu saksi menjual tanah yang berada di dalam sekali itu dengan harga Rp5.000.000,- m2, kalau objeknya TERGUGAT I pada 3 tahun yang lalu kurang lebih Rp10.000.000, kalau sekarang kurang lebih Rp12.000.000 karena tempat yang strategis dan punya nilai jual yang tinggi;
- Bahwa saksi menjelaskan keterkaitan harga tanah per meter dengan objek permasalahan 51m2, yakni salah satu factor adalah nilai atau nominal. Hal yang menjadi sangat bermasalah ketika nominal itu

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



terlihat sangat jelas/kentara bahwa ini adalah salah satu bentuk konsumen yang tidak mempunyai etika baik;

- Bahwa saksi menegaskan kalau rumah TERGUGAT I itu sangat tidak mungkin sekali untuk dijual dengan harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena seperti yang dijelaskan diawal mengenai 3 faktornya tersebut, yakni objek, waktu, dan nominal/harga;
- Bahwa menurut saksi kalau TERGUGAT I tidak pernah sama sekali untuk menyampaikan woro-woro atau pemberitahuan tentang niat menjual rumah atau apa pun itu;
- Bahwa menurut saksi, keluarga TERGUGAT I merupakan keluarga yang terhormat dimata masyarakat karena semua keluarganya adalah tokoh masyarakat. Bapak nya adalah pamong, kakaknya adalah kepala dinas, dan TERGUGAT I adalah ketua RT;
- Bahwa saksi tidak mendasari pinjam meminjam dan jual beli pada bukti-bukti otentik, tetapi kebenarannya berdasarkan cerita;
- Bahwa peristiwa pinjam meminjam dan peralihan hak yang terjadi tiga kali di wilayah saksi, saksi melakukan tindakan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya;
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan yang terlalu jauh untuk mengumpulkan bukti-bukti otentik atas pinjam meminjan dan peralihan hak, serta menganalisanya. Namun, saksi pernah didalam satu forum bersama dengan Notaris, Pihak I, Pihak II bahwa memang kejadiannya kurang lebih seperti TERGUGAT I, tetapi bukan kasus TERGUGAT I;
- Bahwa saksi mejelaskan forum tersebut kurang lebih modusnya sama seperti TERGUGAT I, yakni seseorang melakukan transaksi pinjam meminjam, tetapi pada saat kenotaris itu ada dokumen yang ditandatangani yang bias untuk peralihan hak, serta mayoritas masyarakat tidak tahu terhadap draft tersebut;
- Bahwa seingat saksi kejadian yang diceritakan ini adalah kurang lebih 3 tahun yang lalu;

2. YUDI NURCAHYO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenaldenganTergugat II, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait perkara penipuan, yakniTergugat I sebagai Korban;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kurir GRAB, kejadian bermula pada saat saksi mengantarkan KTP ke salah satu Bank yang ada di Mulyosari;
- Bahwa sesampainya disana, saksi bertemu dengan Tergugat I dan orang-orang tersebut
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Juli, tetapi saksi tidak ingat tahun kejadiannya;
- Bahwa saksi berkomunikasi denganTergugat I berawal darimengantarkan KTP (Tergugat I) dan KTP diambil di rumahnya, serta yang mengambil adalah anaknya. Kemudian KTP tersebut dibawa ke salah satu bank swasta daerahMulyosari;
- Bahwa saksi kenaldenganTergugat I sebelumnya karena posisinya sebagai ojek
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan mengantarkan/menyerahkan KTP, hanya sajaTergugat I mengatakan "Urusan duwek gede" atauurusanuangbesar;
- Bahwasaksimemberikan KTP tersebut pertama kali bertemu di luar area bank. Kemudian Tergugat I masuk ke bank, kemudian saksi melihat kaca kalau Tergugat I seperti berada di sebelah transaksi;
- Bahwa pada saat saksi memberikan KTP kepadaTergugat I, Tergugat I sedang bersama orang (saksi tidak mengingat orang tsb);
- Bahwa saksi membenarkan pertemuan saksi dengan Tergugat I bersamaTergugat II dan Penggugat saatmemberikan KTP di luar area bank (Bukti P-1, P-2 Nomor 2A hal 17);
- Bahwa saksi masih mengingat wajah dari Penggugat seperti om/paman dari saksi, tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan KTP dan melihat kaca, saksi melihat adanya transaksi di teller, tetapi saksi tidak mengetahui maksud dari adanya transaksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa hari/minggu kemudian saksi sempat bertanya kepada Tergugat I, "Ada apa kok sampai KTP, saya bawa kesana?" dan dijawabTergugat I "Mau pinjam uang". Kemungkinan pinjam uang ke Penggugat (sepengetahuan saksi).

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ditanya oleh saksi "Ituny aapa? Jaminannya apa?" dan dijawab "Jaminannya sertifikat", serta dijawab "Iki dowo urusane/panjang urusannya";

- Bahwa saksi mendengarkan cerita dari Tergugat I bahwa "Saya pinjam uang dengan jaminan sertifikat, tapi ternyata kok sertifikat ini atas nama saya sudah atas nama orang lain". Kemudian saksi bertanya "Kok bias seperti itu?". Tergugat I menjawab "Lah iya kalo orang kampung kan kalo rumah dijualkan pasti ada pengukuran jual beli, tapi gak ada. Pasti kalau rumah dijualkan orang kampung kebetulan lewatkan pasti cepet kalau orang kampung itu. Saya rasa gak ada berita jual beli itu";
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengarkancerita dari Tergugat I nominal pinjam dana dan nilai jual beli yang pada pokoknya "Aku cuman punya uang cash 100, terus sertifikat ini aku gadaikan kurang lebih 200 – 300. Pinjem uangke orang ini, tapi kok tiba-tiba seperti ini, kejadiannya seperti ini";
- Bahwa saksi melihat adanya transaksi di bank dari kacasekitar jam 10.30-11.00 WIB
- Bahwa saksi melihat Tergugat I didepan teller, tetapi didepan teller dan tidak terlalu maju sampai teller. Kemudian saksi sudah mengetahui kalauTergugat I sudah bawa amplop, tetapi tidak mengetahui isinya apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I terima uang atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang disengketakan oleh kedua belah pihak pada tanggal 18 April 2025, yang hasil selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Juni 2025, selengkapanya kesimpulan Para Pihak tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang bahwa untuk meningkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa didalam jawabannya Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MENGANDUNG ERROR IN PERSONA;

Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II adalah Gugatan Error in Persona dikarenakan tanah dan bangunan yang berdiri di Jalan Jemur Wonosari GG Lebar No.82 dengan SHM Nomor 2685 adalah warisan dari orang tua TERGUGAT I;

b. DALIL PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN YANG TIDAK HALAL SEHINGGA TIMBULNYA CACAT KEHENDAK;

Telah terjadi suatu peristiwa hukum yang melatarbelakangi sebelum terjadinya suatu akad pada tanggal 07 Juli 2023, yakni adanya ihwal akad Hutang Piutang dan/atau Pengajuan Dana Talangan yang terjadi antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT;

c. AKTA JUAL BELI dan SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH PENGGUGAT ADALAH CACAT DEMI HUKUM;

Sebelum ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris, harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk membuat ikatan jual beli dan kuasa jual yaitu:

- Pencantuman Nomor pada Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual;
- Pencantuman identitas dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Tercantumnya, hari, tanggal dan jam pelaksanaan penandatanganan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual;
- Pemberi kuasa dan penerima kuasa harus hadir dihadapan Notaris pada saat pembuatan akta kuasa menjual;
- Para pihak menunjukkan hak atas tanah apabila tanah tersebut telah memiliki sertifikat;
- Pemberian kwintasi lunas yang berikan kepada Penjual;



- g) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi dan penerima kuasa;
- h) Memuat obyek dari kuasa tersebut, yaitu : 1) Nomor Sertipikat Hak Atas Tanah 2) Uraian Surat Ukur (terdiri dari letak, luas, dan batas tanah);
- i) Dihadirkan minimal 2 saksi pada saat penandatanganan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual berlangsung;

Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2023, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengakui keabsahan dari Surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai dimana TERGUGAT I menandatangani beberapa surat pernyataan tidak terdapat pencatuman identitas pihak, tidak memuat obyek dari surat pernyataan tersebut, tidak memuat hari serta tanggal di tandatanganinya surat pernyataan tersebut, dan tidak membaca isi dari apa yang ditandatangani pada waktu penandatanganan terlaksana, dalam hal ini TERGUGAT I baru mengetahui isi dari surat pernyataan di saat TERGUGAT I berinisiatif mendokumentasikan sebelum tanda tangan;

- d. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA KETIDAKJELASAN OBJEK GUGATAN;

Objek yang diperkarakan dalam perkara a quo adalah tanah dan bangunan maka perlulah dijelaskan secara tegas hal-hal terkait batas-batas tanah. Yang mana hal ini sama sekali tidak dijelaskan secara detil oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;

- e. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN NOTARIS/PPAT ERWIN KURNIAWAN SH.,M.KN., M.Kn DALAM PEMBUATAN IKATAN JUAL BELI DAN KUASA SERTA AKTA PENGOSONGAN RUMAH;

Dalam pembuatan akta haruslah ditetapkan secara pasti, serta tercantum secara jelas dan tegas dengan bentuk font tulisan yang sama pada lembaran akta yang akan ditandatangani oleh Para Pihak. Dalam peristiwa hukum yang terjadi antara TERGUGAT II, TERGUGAT II, dan PENGGUGAT diduga Notaris/PPAT Erwin Kurniawan,SH.,M.Kn di duga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugasnya karena tidak menuliskan tanggal dibuatkannya Akta pada saat penandatanganan para pihak yakni TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT;

Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn. Di duga lebih menitik beratkan TERGUGAT I sebagai pihak yang tidak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisikan memiliki hal-hal yang patut dituangkan pada perjanjian tersebut, dalam hal ini Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,M.Kn sepatutnya paham tujuan kedatangan TERGUGAT I yakni melakukan tandatangan akad pinjaman dana namun tidak dikoordinir dan melakukan dugaan upaya mengelabui tujuan dengan mengatasnamakan sekedar formalitas;

f. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN SAUDARI LISA;**

Saudari Lisa memiliki peranan besar dalam runtutan peristiwa hukum sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar yakni kehilangan tempat tinggal yang menjadi hunian satu-satunya yang juga merupakan tempat usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dimiliki TERGUGAT I;

g. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN BAPENDA SURABAYA YANG BERKAITAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB);**

Sampai pada Januari 2024 SPPT PBB yang digunakan PENGGUGAT masih menggunakan obyek tanah, luas tanah, luas bangunan serta wajib pajak yang lama, sehingga patut di duga dalam proses pengurusan lebih lanjut ke Akta Jual Beli yang dilakukan PENGGUGAT merupakan cacat prosedur, dikarenakan Luas Tanah, Luas Bangunan serta Nama Wajib Pajak tidak sesuai dengan sertifikat yang terbit;

Perbedaan SPPT PBB dengan Luas yang di catat di sertifikat mempengaruhi pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga patut di duga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Surabaya tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penentuan pembayaran BPHTB yang akan dibayarkan;

h. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN KPP PRATAMA WONOCOLO SURABAYA YANG BERKAITAN DENGAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPH);**

Sampai pada Januari 2024 SPPT PBB yang digunakan PENGGUGAT masih menggunakan obyek tanah, luas tanah, luas bangunan serta wajib pajak yang lama, sehingga patut di duga dalam proses pengurusan lebih lanjut ke Akta Jual Beli yang dilakukan PENGGUGAT merupakan cacat prosedur, dikarenakan Luas Tanah, Luas Bangunan serta Nama Wajib Pajak tidak sesuai dengan sertifikat yang terbit;

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN WANPRESTASI;

Patut di duga AKTA PERNYATAAN PENGOSONGAN dan/atau yang dimaksud AKTA PERJANJIAN PENGOSONGAN, merupakan produk hukum yang cacat hukum dikarenakan ada dugaan AKTA PALSU, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menandatangani Akta tersebut yang bunyi dan isinya menjelaskan seperti yang dimaksud, apabila menjabarkan isi AKTA jelas terdapat berlembar-lembar minimal 4 (empat) lembar yang memuat hal-hal yang lebih spesifik, namun berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diperoleh hanya ada 1 (satu) lembar memuat Surat Pernyataan Pengosongan, dan itupun tidak memuat identintas, tidak memuat obyek serta tidak memuat penanggalan yang ditulis, besar dugaan apabila AKTA Pengosongan Tanah berisikan lebih dari 2(dua) halaman merupakan Akta yang isinya ditambahkan tanpa sepengetahuan TERGUGAT I sebagai salah satu Pihak. Jika betul dugaan Akta sebagaimana yang dimaksud merupakan Akta Palsu maka tidak ada Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT I, dikarenakan produk-produk hukum yang dibuat cacat demi hukum yang tidak dapat diberlakukan;

j. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN NOTARIS/PPAT VIVI SORAYA SH;

Bahwa, Notaris/PPAT Vivi Soraya, SH dalam ini dilimpahkan dalam proses pembuatan AKTA Jual Beli berdasarkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT Erwin Kurniawan SH.,MKn, dikarenakan proses Ikatan Jual beli dan Kuasa Jual yang di duga merupakan produk hukum yang berdasarkan cacat kehendak para pihak yang menimbulkan cacat hukum sehingga perikatan atas akad tersebut tidak syah demi hukum, serta adanya dugaan cacat prosedur dalam salah satu administrasi yang tidak sesuai dengan asas itikad baik dan asas kepatutan dikarenakan ketidakjujuran PENGGUGAT;

k. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK MENGURAIKAN PERBUATAN BADAN PERTANAHAN (BPN) SURABAYA I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi telah menanggapi sebagaimana termuat di dalam repliknya tertanggal 27 November 2024 yang terlampir didalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Para Tergugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut satu persatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Error in Persona, dikarenakan tanah dan bangunan yang berdiri di Jalan Jemur Wonosari Gg. Lebar No. 82 dengan SHM Nomor 2685 adalah warisan dari orang tua Tergugat I, sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang, dimana dalam konteks peradilan, error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai apakah Tergugat II Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan terkait apakah benar tanah dan bangunan yang berdiri di Jalan Jemur Wonosari Gg. Lebar No. 82 dengan SHM Nomor 2685 adalah warisan dari orang tua Tergugat I Konvensi, maka hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, yang memerlukan pembuktian dan bukanlah materi dari suatu eksepsi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat Konvensi mengenai hal tersebut diatas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat Konvensi mengenai “dalil Penggugat berdasarkan Perjanjian yang tidak halal sehingga timbulnya cacat kehendak” sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan apakah suatu perjanjian terdapat cacat kehendak atau tidak, masuk dalam materi pembuktian dan bukanlah materi eksepsi, sehingga eksepsi para Tergugat Konvensi mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat mengenai “Akta jual beli dan Surat Pernyataan yang dibuat adalah cacat demi hukum”, sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan apakah suatu perjanjian terdapat cacat kehendak atau tidak, masuk dalam materi pembuktian dan



bukanlah materi eksepsi, sehingga eksepsi para Tergugat Konvensi mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat mengenai “Gugatan Penggugat Kabur karena ketidakjelasan objek gugatan” dengan alasan batas-batas tanah tidak jelas, sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu gugatan perdata wajib disusun secara cermat, terang dan jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (obscuur libel) dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka pada pokoknya Penggugat Konvensi mendalilkan mengenai adanya perbuatan wanprestasi, sebagaimana diuraikan dalam posita angka 5 (lima), sebagai berikut:

“Bahwa sesuai Akta Perjanjian Pengosongan No. : 05, tertanggal 07-07-2023 pada pasal ke 1 (satu) dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak penjual berjanji serta menyanggupi akan menyerahkan dan mengosongkan rumah yang dibeli oleh pihak kedua (Penggugat) yang terletak di Jl. Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, selambat-lambatnya adalah pada tanggal 07 Oktober tahun 2023, dan untuk kepentingan tersebut- pihak- Tergugat I dan Tergugat II telah menerima biaya pengosongan dari Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hingga dajukannya Gugatan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) untuk melakukan pengosongan”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 (dua) terkait dengan dalil positifnya tersebut, Penggugat Konvensi menuntut agar:

“Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bangunan rumah yang didirikan diatas sebidang tanah , sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) – Nomor : 2685, Kelurahan Jemur Wonosari, Surat Ukur Nomor : 342/Jemur Wonosari/2013/1992, tertanggal 30-07- 2013, Luas 51 M2 atas nama SUGIANTO, yang dikenal dan terletak di Jl. Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya”;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut di atas, para Tergugat Konvensi membantahnya dan dalam didalam jawabannya mendalilkan bahwa para Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan jual beli dengan Penggugat Konvensi, yang ada adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konvensi meminjam uang kepada Penggugat Konvensi dengan jaminan sertifikat tanah milik Para Tergugat Konvensi, dan dalam petitum-nya menuntut agar:

“Menyatakan untuk membatalkan AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor : 158/2023 tertanggal 06-12-2023 serta dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai nilai pembuktian”;

“Menyatakan bahwa produk hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 2685, atas nama PENGUGAT Konvensi yang terbit pada bulan Desember 2023 terhadap bangunan yang didirikan di atas sebidang tanah, terletak di Jl. Jemur wonosari Lebar 82 Surabaya dengan, dengan luas tanah 51 M2 (Lima Puluh Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.01.02.10.04346 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan dikembalikan kembali HAK nya kepada TERGUGAT Konvensi I, serta memerintahkan PENGUGAT Kovensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2685 kepada TERGUGAT Kovensi I”;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya dalam perkara a quo masih terdapat sengketa kepemilikan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2685, antara Penggugat Konvensi dengan para Tergugat Konvensi, dimana masing-masing pihak mendalilkan mengenai dasar kepemilikan mereka atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa terkait sengketa dengan objek tanah, maka dalam gugatan harus dimuat luas dan batas objek tanah sengketa agar gugatan tidak dianggap tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), hal ini bisa dilihat dari Kaidah Hukum dalam pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 2626 K/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019 sebagai berikut:

”Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, Eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur, dapat dikabulkan oleh karena ternyata dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, disamping itu antara posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, karena dalam petitumnya Penggugat tidak menyebutkan tentang berapa luas, batas-batas objek sengketa yang telah dikuasai dan sebagai milik Penggugat sebagai ahli waris Kayin bin Semplo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Disamping itu meskipun sudah ada Sertifikat tetapi Sertifikat bukan menunjukkan bukti batas tetapi hanya bukti kepemilikan; ”;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka baik dalam posita dan petitum-nya, Penggugat Konvensi tidak menyebutkan tentang batas-batas objek sengketa namun hanya mencantumkan Sertifikat atas tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) – Nomor : 2685, dalam gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Mahkamah Agung Nomor 2626 K/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019, maka sertifikat merupakan bukti kepemilikan dan tidak menunjukkan bukti batas, sehingga dengan demikian untuk menjadikan suatu gugatan jelas atau tidak ada kekaburan maka dalam gugatannya Penggugat Konvensi tetap harus mencantumkan batas-batas objek sengketa untuk menjadikan jelasnya objek sengketa;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak menjelaskan batas-batas tanah objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), dan eksepsi para Tergugat Konvensi mengenai hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi para Tergugat Konvensi dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada relevansi lagi untuk mempertimbangkan eksepsi para Tergugat Konvensi yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji atau wanprestasi dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan bangunan rumah yang terletak di Jl. Jemur Wonosari GG Lebar 82, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada aparat yang berwenang, baik TNI dan atau pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi) dikabulkan karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (obscur libel) maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi, pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi atau gugatan balik diatur dalam Pasal 132 a HIR, yang menegaskan gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan/gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan Rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2)Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (para Penggugat Rekonvensi);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (para Penggugat Rekonvensi) tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, , oleh kami, Sutrisno, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Surabaya pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliart, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

▪ Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
▪ Biaya Proses (ATK).....	Rp.	150.000,-
▪ Biaya Panggilan.....	Rp.	105.000,-
▪ Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	40.000,-
▪ Biaya Pemeriksaan Setempat/PS.....	Rp.	1.400.000,-
▪ Biaya Sumpah Saksi	Rp.	100.000,-
▪ Materai.....	Rp.	10.000,-
▪ Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.855.000,-

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)